공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2012 - 227호 2012. 9. 3.

사 건 번 호 2012시감0470

사 건 명 에스케이 기업집단 계열회사의 부당지원행위에 대한 건

피 심 인 1. 에스케이텔레콤 주식회사
서울 중구 을지로 2가 11번지
대표이사 하○○

2. 에스케이건설 주식회사
서울 종로구 관훈동 192-18
대표이사 최○○

3. 에스케이증권 주식회사
서울 영등포구 여의도동 23-10
대표이사 이○○
1. 내지 3.의 대리인 법무법인 세종
담당변호사 임영철, 조창영, 이창훈, 석근배, 김도영, 김종수, 한예선

4. 에스케이이노베이션 주식회사
서울 종로구 서린동 99
대표이사 구○○

5. 에스케이에너지 주식회사

서울 종로구 서린동 99

대표이사 박○○

6. 에스케이네트웍스 주식회사

경기 수원시 장안구 영화동 104-28

대표이사 이○○

7. 에스케이마케팅앤컴퍼니 주식회사

서울 중구 남대문로 4가 45

대표이사 문○○

4. 내지 7.의 대리인 법무법인 광장

담당변호사 박정원, 정환, 주현영, 김수련, 한종연

심의 종결 일 2012. 7. 4.

주 문

1. 피심인들은 시스템 관리 및 운영 등 IT서비스 위탁거래 시 계열회사인 에스케이씨앤씨가 일률적으로 정한 단가 등 에스케이씨앤씨에게 현저히 유리한 거래조건을 그대로 수용함으로써 부당하게 에스케이씨앤씨를 지원하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 다음 각 호에 따른 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 합계 34,734,000,000원

1) 에스케이텔레콤 주식회사: 25,042,000,000원

2) 에스케이건설 주식회사: 964,000,000원

3) 에스케이증권 주식회사: 787,000,000원

4) 에스케이이노베이션 주식회사: 3,634,000,000원

5) 에스케이에너지 주식회사: 923,000,000원

6) 에스케이네트웍스 주식회사: 2,035,000,000원

7) 에스케이마케팅앤컴퍼니 주식회사: 1,349,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납입고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 에스케이텔레콤 주식회사, 피심인 에스케이건설 주식회사, 피심인 에스케이증권 주식회사, 피심인 에스케이이노베이션 주식회사, 피심인 에스케이에너지 주식회사, 피심인 에스케이네트웍스 주식회사, 피심인 에스케이마케팅앤컴퍼니 주식회사(이하 각각 'SKT', 'SK건설', 'SK증권', 'SKI', 'SKE', 'SKN', 'SKM&C'라 한다)는 각각 통신업, 종합건설업, 증권업, 석유제품 제조업, 도매 및 상품 중개업, 광고대행업 등을 영위하는 자들로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다.

2 피심인 SKI, SKE의 설립 과정을 보면 먼저 에스케이 주식회사는 2007. 7. 1. 현재의 에스케이 주식회사(지주회사)를 존속회사로, 그리고 에스케이에너지를 신설회사로 분할하였으며, 다시 신설된 에스케이 에너지 주식회사는 2011. 1. 1. SKI를 존속회사로, SKE를 신설회사로 분할하였다(이하 2007. 6. 30.까지의 분할 전 에스케이 주식회사는 '구 SK', 2007. 7. 1. 이후의 에스케이 주식회사는 'SK'라 하며, 2010. 12. 31.까지의 에스케이에너지는 '구 SKE'라 한다).

나. 피심인 일반현황

3 피심인의 일반현황은 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2011. 12. 31 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인	자산총액	자본금	매출액	당기순이익			상시 종업원수
				2009년	2010년	2011년	
SKT	20,520,527	44,639	12,551,255	1,288,339	1,410,968	1,694,363	3,955
SK건설	4,185,825	194,441	6,394,467	49,419	39,504	84,920	5,914
SK증권	4,127,024	162,014	632,761	22,016	15,075	6,353	990
SKI	14,885,809	468,569	1,526,206	679,761	1,208,404	1,703,394	1,642
SKE	21,144,372	300,000	50,201,326	-	-	749,441	2,957
SKN	10,266,831	648,653	26,224,418	50,484	212,043	138,054	4,085
SKM&C	748,079	50,000	652,553	26,124	17,699	21,265	714

* 자료 출처: KISLINE 및 피심인들 제출자료

다. 지원객체 일반현황

1) 연혁

4 지원객체인 에스케이씨앤씨(이하 'SKC&C'라 한다)는 1991. 4. 13. 주식회사 선경텔레콤으로 설립된 후 1992년 6월에 주식회사 대한텔레콤으로 법인명을 변경하였으며, 1998년 12월에 에스케이컴퓨터통신 합병 등을 계기로 정보기술 시스템통합(SI)[1] 업체로 출발하면서 법인명을 SKC&C로 변경하였다.

2) 주주 현황

5 지원객체인 SKC&C의 주주현황은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 지원객체의 주주 현황

주주명	지분율				
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
최태원	44.5%	44.5%	44.5%	44.5%	44.5%

1) SI(System Integration, 시스템 통합)는 업무분석에 의해 수립된 정보화마스터플랜을 토대로 각종 유·무형의 시스템 자원(소프트웨어 등)을 개발·조달하여 기업이 필요로 하는 최적의 정보시스템(Information System)을 구축해 주는 서비스 관련 산업을 의미한다. 과거에는 기업이 자체적으로 정보시스템 구축을 기획하고, 개별적으로 하드웨어를 조달하며, 소프트웨어를 발주하였으나, 정보기기 및 시스템의 다양성이 확대되고 복잡해짐에 따라 전문 IT서비스 업체들이 이러한 역할을 맡게 되었다.
2) 최태원의 여동생이다.

최기원[2)]	10.5%	10.5%	10.5%	10.5%	10.5%
SKT	30%	30%	30%	9%	4.1%
SKN	15%	15%	15%	-	-
우리사주 등	-	-	-	7.16%	12.16%
합 계	100%	100%	100%	71.16%	71.26%

* 자료 출처: SKC&C 제출자료

3) 기업집단 '에스케이'의 지배구조

6 SK는 기업집단 '에스케이'의 지주회사인바, 2010년 말 기준 자회사 8개, 손자회사 45개, 증손회사 11개로 구성되어 있는바, 아래 <표 3>에서 보는바와 같이 SKC&C는 SK의 최대주주로서 기업집단 '에스케이' 내 주요 계열회사들을 지배하고 있다.

<표 3> SK의 주주 현황

주주명	지분율				
	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
SKC&C	11.1%	25.4%	30.7%	31.8%	31.8%
최태원 등	1.0%	2.3%	2.3%	0.1%	0.1%
합 계	12.1%	27.7%	38.8%	31.9%	31.9%

* 자료 출처: SK 제출자료

4) 재무현황

7 지원객체인 SKC&C의 재무현황은 아래 <표 4>와 같다

<표 4> SKC&C의 재무현황

(단위: 백만 원)

구 분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
자산총계	1,537,754	2,192,270	2,869,702	3,193,216	3,624,584
부채총계	938,451	1,354,693	1,841,778	1,966,259	2,417,733
자본총계	599,303	837,577	1,027,924	1,226,957	1,206,851
자본금	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
매출액	1,107,909	1,160,945	1,275,185	1,312,563	1,475,223
당기순이익	193,832	195,919	145,766	144,370	261,863

* 자료 출처: SK 제출자료

라. 시장구조 및 실태

1) IT 서비스 산업의 특징

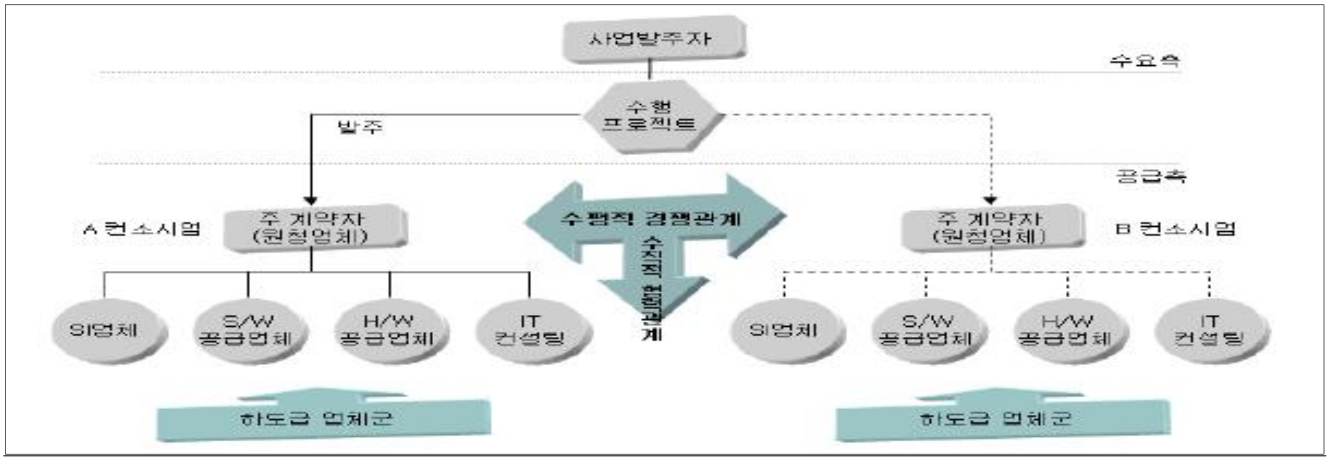
8 IT(Information Technology) 서비스란 ① IT 컨설팅, ② 시스템 통합(System Integration, SI), ③ 시스템관리(System Management, SM), ④ IT 아웃소싱(Outsourcing, OS), ⑤ IT 교육 및 훈련으로 구분할 수 있으며, 그 특징 및 시장현황은 다음과 같다.

9 첫째, IT 서비스 산업의 진입장벽은 낮은 편이다. 초기 대규모 시설투자가 불필요하며, 관련 기관의 허가 없이 신고만으로 사업을 영위할 수 있다.

10 둘째, IT 서비스 산업은 경기변동에 민감한 영향을 받는다. IT 서비스 업체의 매출은 기업의 투자규모에 따라 직접적으로 영향을 받는바, 경기가 하락할 경우 기업은 우선적으로 광고선전비 등의 마케팅 비용과 함께 IT 관련 투자를 줄이고, 반대로 경기가 호전되면 IT 설비 투자를 강화하는 경향이 있다. 특히 중소 IT 서비스 업체는 계열회사 발주물량이 고정적으로 발생하는 대기업에 비해 경기변동 영향을 더 많이 받는다.

11 셋째, IT 서비스 산업은 사업자간 수평적 경쟁관계와 수직적 협력관계가 상존하는 산업이다. 기업이 분리발주를 하여 여러 사업자와 계약을 체결하는 경우 여러 IT 사업자들은 상호 경쟁관계에 놓이게 된다. 또한, 모든 IT 서비스를 일괄적으로 제공하는 종합 IT 서비스 사업자라 하더라도 전문 소프트웨어 업체나 컨설팅회사, 하드웨어 판매업자, 소프트웨어 판매업자, 용역하도급업체 등과는 수직적 협력관계를 맺고 프로젝트를 수행하는 것이 일반적이다.

<그림 1> IT 서비스 Supply Chain



12 넷째, 국내 IT 시장에서는 하드웨어 등의 전산장비 및 소프트웨어 공급의 상당 부분이 외국 사업자에 의해 이루어지고 있다. 특히 국내 기업들이 사용하는 고가의 전산장비의 경우 아이비엠(IBM), 휴렛팩커드(에이치피, HP), 후지쯔 등 외산업체의 제품의존도가 매우 높다. 또한 SI 프로젝트의 핵심 소프트웨어 역시 에스에이피(SAP), 오라클(Oracle) 등 글로벌기업의 제품들이 선호되고 있다.

2) IT 서비스 시장 현황

13 국내 IT 서비스업은 대기업에서 분사한 10개 IT 서비스업체가 전체 시장 매출액의 약 82.8%를 차지하고 있으며, 매출액 중 기업집단 내 매출액 비중이 약 73.73%를 차지하고 있다.

<표 5> 상위 10개 IT 서비스업체 현황

(단위: 백만 원, %)

IT사업자	매출액(2010년도)			시장점유율[1]
	총매출	기업집단 내 매출	기업집단 의존도	
A	3,626,580	2,288,774	63.1	27.9
B	2,057,158	936,732	45.5	15.8
C	1,475,223	942,471	63.9	11.3
D	830,074	605,868	73.0	6.4
E	563,150	511,866	90.9	4.3
F	532,712	366,546	68.8	4.1
G	519,477	319,498	61.5	4.0
H	420,024	381,865	90.9	3.2
I	409,119	327,483	80.0	3.1
J	355,542	354,611	99.7	2.7
합 계	10,789,059	7,035,714	73.73	82.8

* 자료 출처: IT사업자의 사업보고서 및 대규모기업집단 현황 공시 자료 인용

[1] 2010년도 매출액이 100억 원 이상인 25개 업체를 대상으로 함

14 또한, 매출액 상위 3개 IT 서비스업체의 시장점유율의 연도별 추이를 살펴보면, 1998년도 상위 3개 업체 시장점유율의 합계는 51.8%이나, 2010년도 상위 3개 업체 시장점유율의 합계는 55.0%로 10년 동안 시장구조가 상위 3개 업체에 더 집중되고 있음을 알 수 있다.

<표 6> 상위 3개 IT 서비스업체의 시장점유율 추이

(단위: %)

IT사업자	1998년	2000년	2003년	2006년	2009년	2010년
A	33.8	22.6	24.0	25.7	23.7	27.9
B	13.5	15.8	20.1	22.5	17.5	15.8
C	4.5	12.8	13.6	13.2	12.5	11.3
합 계	51.8	51.2	57.7	61.4	53.7	55.0

* 자료 출처 : 2010년도 매출액이 100억 원 이상인 25개 업체의 사업보고서 자료

[1] 삼성에스디에스는 2009. 10. 삼성네트웍스와 합병함에 따라 2010년도 매출액 및 시장점유율이 급격하게 증가함

15 국내 IT 서비스 산업은 1996년 7월 IT 서비스업이 허가제에서 신고제로 전환되면서 2008년 기준 IT 서비스업체 수는 3,221개(대기업 69개, 중소기업 3,152개)에 달하여 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구조를 보이고 있다.

16 그러나, 위 <표 5>에서 살펴 본 바와 같이 전체 시장 매출액의 약 82.8%를 차지하는 상위 10개 IT 서비스업체의 매출액 중 약 73.73%가 계열회사와의 거래에서 발생하고 있고, 2010년 기준으로 기업집단 내부에서의 수의계약 비중은 약 78%에 달한다. 이러한 상황에서 외부업체가 기업집단 계열 IT 서비스업체와 경쟁하여 기업집단 내부의 물량을 확보하기는 사실상 불가능한 상태이므로 실질적으로는 IT 서비스 산업에 있어서 경쟁이 전무한 상태라고 볼 수 있다.

<표 7> IT 서비스시장의 수의계약 비중

연도	기업집단 내 시장	기업집단 외부 시장
2008년	77%	23%
2009년	80%	19%
2010년	78%	21%

* 자료 출처: 공정거래위원회의 대기업집단 내부거래실태조사 보도자료(2011. 11. 9)

3) IT 아웃소싱

가) 개념

17 IT 아웃소싱(Information Technology Outsourcing, 이하 'OS'라 한다)은 조직의 전략적 목표를 달성하기 위하여 자산의 이전을 포함하여 정보시스템 요소의 일부 또는 전부를 외부 전문 업체에게 위탁하여 운영하게 하는 장·단기계약을 말한다.

18 OS의 형태는 아웃소싱 대상이 되는 정보시스템 기능 전체를 하나의 사업자에게 위탁하는 일괄적 아웃소싱(Total Outsourcing)과 여러 사업자에게 위탁하는 선택적 아웃소싱(Selective Outsourcing)으로 구분할 수 있다.

나) 시장 규모 및 가격결정 구조

19 OS의 시장규모는 2006년 약 5조 원에서 2010년에는 약 9조 원으로 급격하게 성장하고 있는바, OS 업무에 대한 가격(사업대가)은 운영비(운영인력의 인건비가 대부분이므로 이하에서는 '인건비'라 한다), 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 유지보수비 등으로 구분할 수 있다.

20 OS 인건비 산정방식은 '소프트웨어사업대가의 기준(지식경제부 고시 제2010-52호)'에 따라 한국소프트웨어산업협회가 매년 공표하는 소프트웨어 기술자 노임단가를 기준으로 투입인력의 수와 기간에 따라 산정하는 방식인 'Man-Month 방식'과, 아웃소싱 업무를 기능으로 구분하여 이를 점수화한 후 여기에 기능점수 당 단가를 곱하여 산정하는 방식인 '기능점수 방식 〔FTE(Full Time Equivalence) 방식〕'이 있는데, 기능점수 방식은 산정이 복잡하여 대다수의 민간 부문에서는 Man-Month 방식을 사용하고 있다.

21 유지보수비는 서버, 스토리지 등의 하드웨어의 구입금액 및 소프트웨어 개발금액에 유지보수 난이도를 고려한 유지보수요율을 곱하여 산정한다.

다) Man-Month 방식에 의한 인건비 산정

22 Man-Month 방식에 의하면 인건비는 직접인건비, 제경비, 기술료를 합하여 산정하며, 직접인건비는 실제로 투입되는 인원과 한국소프트웨어산업협회가 매년 공표하는 소프트웨어기술자의 등급별 노임단가(이하 '고시단가[3]'라 한다)를 곱하여 산정하는바, 2008~2010년 고시단가는 아래 <표 8>과 같다.

3) 한국소프트웨어산업협회가 매년 공표하는 소프트웨어기술자의 등급별 노임단가는 '1일분'의 직접인건비 단가인데, 실제 거래에서는 '1개월분'의 직접인건비, 제경비, 기술료를 합한 금액을 소프트웨어기술자의 등급별 노임단가로 사용하고 있으므로 이를 '고시단가'로 칭한다.

<표 8> 연도별 고시단가

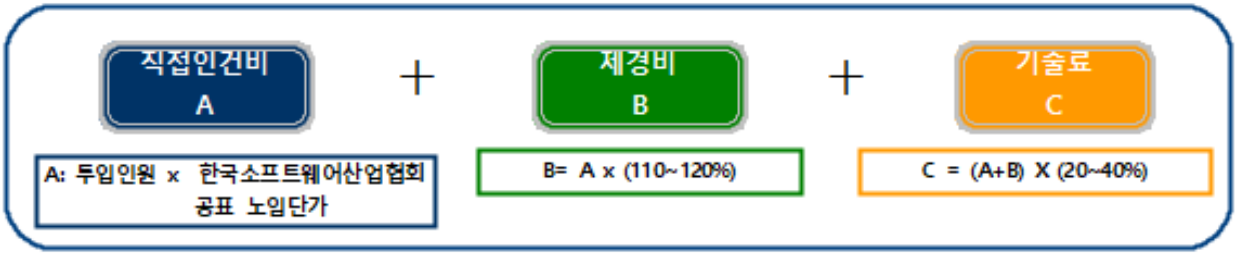
(단위: 원)

구분	2008년	2009년	2010년
특급기술자	15,240,895	16,587,857	17,133,724
고급기술자	11,983,025	12,434,188	12,455,838
중급기술자	9,714,467	10,351,392	10,355,579
초급기술자	7,590,263	7,737,247	7,716,335

* 자료 출처: 한국소프트웨어산업협회 홈페이지(http://www. sw. or. kr)

23 또한, 제경비는 직접인건비에 포함되지 아니한 간접비로서 지원부서 인원의 급여, 사무실비, 비품비, 회의비 등을 말하며, 직접인건비의 110~120%에서 결정되고, 기술료는 해당 프로젝트의 난이도에 따른 대가를 말하며 직접인건비와 제경비를 합한 금액의 20~40% 수준에서 결정된다.

<그림 2> 소프트웨어 기술자 인건비 산정방식(Man-Month 방식)



24 한편, 지식경제부의 고시에 따라 한국소프트웨어산업협회가 1995년부터 매년 공표하는 고시단가는 원래 국가기관 등이 정보화 전략 계획 수립, 소프트웨어 개발, 데이터베이스 구축, 시스템운용환경 구축 및 유지·보수 등의 정보화사업을 추진함에 있어서 예산수립, 사업발주, 계약 시 적정원가 등을 산정하기 위한 기준을 제공하기 위한 목적에서 시작된 것이었다.

25 즉, 고시단가는 소프트웨어 등을 개발하거나 유지보수 관련 업무의 인건비를 산정하는 기준으로 사용하도록 마련된 것인데, 이 사건에서 주로 논의되는 OS 거래에 있어서도 대부분의 업체가 고시단가를 활용하여 인건비를 산정하였다.

26 그러나, 고시단가가 소프트웨어 개발·유지보수 관련 인건비의 기준을 제시하고자 하는 당초의 취지에서 벗어나, 실제 OS 시장에서는 인건비 산정시 상한으로 작용하여 인건비가 낮게 책정됨에 따라 소프트웨어사업자들이 지속적으로 불만을 제기하여 왔다.

27 실제로, 아래 2. 다. 2) 가) (1) 및 (3)에서 보는 바와 같이 2008년 이전에는 고시단가보다 높게 인건비 단가가 적용된 사례가 일부 발견되고 있으나, 2008. 1. 1. 이후에는 인건비 단가를 모두 고시단가보다 낮게 적용하였음을 볼 수 있다.

28 이에, 지식경제부는 고시단가가 시장 자율 가격결정에 부합하지 않는다는 등의 이유로 2012. 2. 26. 이를 폐지하였다.[4)]

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

29 피심인들은 아래에서 살펴보는 바와 같이 계열회사인 SKC&C와의 사이에 일괄적 OS 계약을 체결하고, SKC&C 소속 소프트웨어기술자의 인건비를 산정·지급함에 있어 그 산정 기준이 되는 인건비 단가를 책정함에 있어 고시단가를 할인하지 아니하고 그대로 적용하여 비계열사가 SKC&C와의 거래에서 적용한 인건비 단가 보다 높게 적용하는 등 과다한 경제상 이익을 제공하였다.

30 또한, 피심인 SKT는 위 OS계약과 관련하여 계열회사인 SKC&C에게 자신이 보유한 하드웨어 장비 등의 전산장비에 대한 유지보수비를 산정·지급함에 있어 기업집단 에스케이 소속 계열회사들이 SKC&C와의 거래에서 적용한 유지보수요율보다 높게 적용함으로써 과다한 경제상 이익을 제공하였다.

4) 지식경제부 보도자료(2012. 2. 24)

1) 피심인 SKT

31 피심인 SKT는 1998. 12. 수의계약 방식을 통해 SKC&C와의 사이에 1999. 1. 1. 부터 2009. 12. 31.까지 계약기간 11년의 일괄적 OS 계약을 체결하였고, 계약기간 중인 2005. 12. 이 계약을 계약기간 3년(2006~2008년)인 계약으로 변경하였으며, 2008. 12. 계약기간 5년(2009~2013년)인 계약으로 갱신하였다.

32 피심인 SKT와 SKC&C는 OS 계약 체결시 계약기간 동안 서비스 제공 조건 및 서비스 요금 등에 대해서는 매년 합의하여 정하도록 하였는바,[5] 피심인 SKT는 이와 같은 계약조건에 따라 매년 계약을 갱신함에 있어 SKC&C가 제시하는 단가를 그대로 수용하는 방식으로 인건비 단가를 정하고, 아래 2. 다. 2) 가) (3)에서 보는 바와 같이 이 사건 인건비 지급 관련 위반행위 시기인 2008. 1. 1.부터 이 사건 종기인 2012. 7. 4.까지 총 ***원의 인건비를 SKC&C에게 지급하였다.

<표 9> 피심인 SKT의 인건비 월 단가

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년
특급기술자	15,240,895	-	-	-
고급기술자	11,983,025	-	-	-
중급기술자	9,714,467	10,351,392	10,355,576	10,240,780
초급기술자	7,590,263	-	-	-

* 자료 출처: 피심인 SKT 및 SKC&C 제출자료

<표 10> 피심인 SKT가 SKC&C에게 지급한 인건비 내역

(단위: 백만 원, 부가가치세 제외)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012.1.1.~7.4	계
-	-	-	-	-	-

* 자료 출처: 피심인 SKT 및 SKC&C 제출자료

33 한편, 피심인 SKT는 OS 거래 금액 중 인건비 다음으로 큰 비중을 차지하는 하드웨어 장비 등의 전산장비에 대한 유지보수비를 지급하면서 유지보수비 산정을

5) 피심인 SKT와 SKC&C 사이에 체결한 '정보시스템 관리업무 위탁 계약서' 제4조(연간 서비스 요금) : SKT와 SKC&C는 계약 기간 동안 서비스 제공 조건 및 연간 서비스 요금 등 세부 사항에 대하여 매년 합의한다. (심사보고서 856쪽)

위한 유지보수요율을 이 사건 장비 유지보수비 지급 관련 위반행위 시기인 2006. 1. 1. 부터 이 사건 종기인 2012. 7. 4.까지 11.3~13.2% 정도로 정하여 총 ***원의 유지보수비를 SKC&C에게 지급하였다.

<표 11> 피심인 SKT가 SKC&C에게 지급한 전산장비 유지보수비 내역

(단위: 백만 원, %)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012.1.1. ~7.4	합계
기준금액(A)	-	-	-	-	-	-	-	-
유지보수요율(B)	-	-	-	-	-	-	-	-
유지보수비(A×B)	-	-	-	-	-	-	-	-

* 자료 출처: 피심인 SKT 및 SKC&C 제출자료

2) 피심인 SK건설

34 피심인 SK건설은 1998. 12. 수의계약으로 방식을 통해 SKC&C와의 사이에 1999. 1. 1.부터 2009. 12. 31.까지 계약기간 11년의 일괄적 OS 계약을 체결하였고, 2009. 12. 이 계약을 계약기간 10년(2010. 1. 1.~2019. 12. 31)인 계약으로 갱신하였다.

35 피심인 SK건설과 SKC&C는 OS 계약 체결시 계약기간 동안 연간 서비스요금을 매년 합의하여 정하도록 하였는바,[6] 피심인 SK건설은 이와 같은 계약조건에 따라 매년 SKC&C와 계약을 갱신함에 있어 SKC&C가 제시하는 단가를 그대로 수용하는 방식으로 인건비 단가를 정하고, 아래 2. 다. 2) 가) (3)에서 보는 바와 같이 이 사건 인건비 지급 관련 위반행위 시기인 2008. 1. 1.부터 이 사건 종기인 2012. 7. 4.까지 총 ***원의 인건비를 SKC&C에게 지급하였다.

<표 12> 피심인 SK건설의 인건비 월 단가

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년
특급기술자	15,240,894	16,587,856	-	-
고급기술자	11,983,022	12,434,186	-	-

6) 피심인 SK건설과 SKC&C와의 사이에 체결한 '정보시스템 서비스제공 부록 N 2(연간 서비스 요금) : 연간 서비스요금이란 피심인 SK건설과 SKC&C가 상호 합의한 기본사용량을 전제로 SKC&C가 SK건설에게 서비스를 제공함에 대한 요금이며, 매년 별도 합의한다.(심사보고서 2450쪽)

중급기술자	9,714,465	10,351,390	10,355,576	10,240,780
초급기술자	7,590,261	7,737,246	-	-

* 자료 출처 : 피심인 SK건설 및 SKC&C 제출자료

<표 13> 피심인 SK건설이 SKC&C에게 지급한 인건비 내역

(단위: 백만 원, 부가가치세 제외)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012.1.1.~7.4	계
-	-	-	-	-	-

* 자료 출처: 피심인 SK건설 및 SKC&C 제출자료

3) 피심인 SK증권

36 피심인 SK증권은 2009. 7.까지는 자체 전산부서에서 IT 전산업무를 직접 수행하다가, 2009. 7. 28. SKC&C와의 사이에 OS 관련 기본계약을 체결하고 2009. 8. 1.부터 OS 서비스 시작하였으며, SKC&C와 세부사항에 대한 협의를 거쳐 2010. 2. 4. 계약기간 10년(2010. 1. 1. ~2019. 12. 31.)의 OS 계약을 체결하였다.

37 피심인 SK증권과 SKC&C는 OS 계약 체결시 계약기간 동안 서비스 제공 조건 및 서비스 요금 등에 대해서는 매년 합의하여 정하도록 하였는바,[7] 피심인 SK증권은 이와 같은 계약조건에 따라 매년 SKC&C와 계약을 갱신함에 있어 SKC&C가 제시하는 단가를 그대로 수용하는 방식으로 인건비 단가를 정하고 SKC&C와의 사이에 OS 서비스가 시작된 2009. 8. 1.부터 이 사건 종기인 2012. 7. 4.까지 총 ***원의 인건비를 SKC&C에게 지급하였다.

<표 14> 피심인 SK증권의 인건비 월 단가

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	2009년	2010년	2011년
특급기술자	16,587,857	17,133,949	17,819,073
고급기술자	12,434,188	12,201,503	12,954,072
중급기술자	10,351,392	10,066,904	10,769,803

7) 피심인 SK증권과 SKC&C와의 사이에 체결한 '정보시스템 관리업무 위탁 계약서' 제5조(연간 서비스 요금) : 피심인 SK증권과 SKC&C는 계약 기간 동안 서비스 제공 조건 및 연간 서비스 요금을 매년 신의 성실의 원칙에 따라 합의한다.(심사보고서 3385쪽)

초급기술자	7,737,247	7,354,632	8,024,988

* 자료 출처 : 피심인 SK증권 및 SKC&C 제출자료

<표 15> 피심인 SK증권이 SKC&C에게 지급한 인건비 내역

(단위: 백만 원, 부가가치세 제외)

2009년	2010년	2011년	2012.1.1.~7.4	계
-	-	-	-	-

* 자료 출처: 피심인 SK증권 및 SKC&C 제출자료

4) 피심인 SKI

38 피심인 SKI는 구 SK와 SKC&C와의 사이에 1998. 11. 25. 체결한 계약기간 11년(1999. 1. 1.~2009. 12. 31)의 '정보시스템 서비스제공 계약' 및 구 SKE와 SKC&C와의 사이에 2010. 4. 1. 체결한 계약기간 10년[8](2010. 4. 1.~2020. 3. 31)의 '정보시스템 관리업무 위탁계약'을 승계하여 SKC&C와 OS 거래를 하고 있다.

39 피심인 SKI가 위 계약을 승계한 과정을 살펴보면 구 SK가 SKC&C와의 사이에 1998. 11. 25. '정보시스템 서비스제공 계약'을 체결하였고, 2007. 7. 1. 구 SK의 회사분할로 존속회사인 구 SKE가 이 계약을 승계하여 2010. 4. 1. '정보시스템 관리업무 위탁계약'으로 갱신계약을 체결하였으며, 2011. 1. 1. 구 SKE의 회사분할로 존속회사인 SKI가 이 갱신계약을 승계하였다.

40 구 SK와 SKC&C와의 사이에 체결한 '정보시스템 서비스제공 계약'에 따르면 계약 당사자는 연간 서비스요금을 매년 합의하여 정하도록 하고 있으며,[9] 피심인 SKI는 이와 같은 계약조건에 따라 매년 SKC&C와 계약을 갱신함에 있어 SKC&C가 제시하는 단가를 그대로 수용하는 방식으로 인건비 단가를 정하고, 아래 2. 다. 2) 가) (3)에서 보는 바와 같이 이 사건 인건비 지급 관련 위반행위 시기인 2008. 1. 1.

8) 구 SK와 SKC&C와의 사이에 체결한 '정보시스템 서비스제공 계약'은 2009. 12. 31.에 만료되었으나 구 SKE와 SKC&C 사이에 계약 세부 사항에 대해 합의가 이루어지지 아니하여, 2010. 4. 1. 갱신계약이 체결되었다. 피심인 SKI는 갱신계약이 체결되기 전까지는 기본사용량(Baseline)에 따라 매월 균분하여 SKC&C에게 인건비 등 대금을 지급하고 추후에 정산하기로 정하였다.

9) 구 SK와 SKC&C와의 사이에 체결한 '정보시스템 서비스제공 계약서' 부록 N 2(연간서비스 요금) : 연간서비스 요금이란 구 SK와 SKC&C가 상호 합의한 기본 사용량을 전제로 SKC&C가 구 SK에게 서비스를 제공함에 대한 요금이며, 매년 별도 합의한다.(심사보고서 1141쪽)

부터 이 사건 종기인 2012. 7. 4.까지 총 ***원의 인건비를 SKC&C에게 지급하였다.

<표 16> 피심인 SKI의 인건비 월 단가

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년
특급기술자	15,240,895	16,587,856	17,133,721	-
고급기술자	11,983,025	12,434,186	12,455,835	-
중급기술자	9,714,467	10,351,392	10,355,576	10,240,780
초급기술자	7,590,263	7,737,246	7,716,332	-

* 자료 출처 : 피심인 SKI 및 SKC&C 제출자료

<표 17> 피심인 SKI가 SKC&C에게 지급한 인건비 내역

(단위: 백만 원, 부가가치세 제외)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012.1.1.~7.4	계
-	-	-	-	-	-

* 자료 출처: 피심인 SKI 및 SKC&C 제출자료

5) 피심인 SKE

41 피심인 SKE는 구 SKE와 SKC&C와의 사이에 2010. 4. 1. 체결한 계약기간 10년(2010. 4. 1.~2020. 3. 31) 계약서의 계약조건대로 2011. 1. 1.부터 SKC&C와의 OS 거래를 하고 있다.

42 구 SKE와 SKC&C와의 사이에 체결한 '정보시스템 관리업무 위탁계약'에 따르면 계약 당사자는 연간 서비스요금을 매년 합의하여 정하도록 하고 있으며, 피심인 SKE는 이 계약 내용에 따라 매년 SKC&C와 계약을 갱신함에 있어 SKC&C가 제시하는 단가를 그대로 수용하는 방식으로 인건비 단가를 10,240,780원으로 정하고, 2011. 1. 1.~2012. 7. 4. 기간 동안 총 ***원의 인건비를 SKC&C에게 지급하였다.

<표 18> 피심인 SKE가 SKC&C에게 지급한 인건비 내역

(단위: 백만 원, 부가가치세 제외)

2011년	2012.1.1.~7.4	계
-	-	-

* 자료 출처: 피심인 SKE 및 SKC&C 제출자료

6) 피심인 SKN

43 피심인 SKN은 1998. 12. 수의계약 방식을 통해 SKC&C와의 사이에 1999. 1. 1.부터 2009. 12. 31.까지 계약기간 11년의 일괄적 OS 계약을 체결하였고, 2009. 12. 31. 이 계약을 계약기간 10년(2010. 1. 1.~2019. 12. 31)인 계약으로 갱신하였다.

44 피심인 SKN과 SKC&C는 OS 계약 체결시 서비스 제공 조건 및 서비스 요금을 매년 합의하여 정하도록 하였는바,[10] 피심인 SKN은 위와 같은 계약조건에 따라 매년 SKC&C와 계약을 갱신함에 있어 SKC&C가 제시하는 단가를 그대로 수용하는 방식으로 인건비 단가를 정하고, 아래 2. 다. 2) 가) (3)에서 보는 바와 같이 이 사건 인건비 지급 관련 위반행위 시기인 2008. 1. 1.부터 이 사건 종기인 2012. 7. 4.까지 총 ***원의 인건비를 SKC&C에게 지급하였다.

<표 19> 피심인 SKN의 인건비 월 단가

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년
특급기술자	15,240,894	16,587,856	-	-
고급기술자	11,983,022	12,434,186	-	-
중급기술자	9,714,465	10,351,390	10,355,576	10,240,780
초급기술자	7,590,261	7,737,246	-	-

* 자료 출처 : 피심인 SKN 및 SKC&C 제출자료

<표 20> 피심인 SKN이 SKC&C에게 지급한 인건비 내역

(단위: 백만 원, 부가가치세 제외)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012.1.1.~7.4	계
-	-	-	-	-	-

* 자료 출처: 피심인 SKN 및 SKC&C 제출자료

10) 피심인 SKN과 SKC&C와의 사이에 체결한 '정보시스템 관리업무 위탁 계약서' 제4조(연간 서비스 요금) : 피심인 SKN과 SKC&C는 계약기간 동안 서비스 제공 조건 및 연간 서비스 요금을 매년 합의한다.(심사보고서 2051쪽)

7) 피심인 SKM&C

45 피심인 SKM&C는 2008. 5. 수의계약 방식으로 SKC&C와의 사이에 계약기간을 11년(2008. 5. 1.~2019. 12. 31)으로 하는 일괄적 OS 계약을 체결하면서 서비스 제공 조건 및 서비스 요금을 매년 합의하여 정하도록 하였는바,[11] 피심인 SKM&C는 위와 같은 계약조건에 따라 매년 SKC&C와 계약을 갱신함에 있어 SKC&C가 제시하는 단가를 그대로 수용하는 방식으로 인건비 단가를 정하고, SKC&C와 일괄적 OS 계약을 체결한 2008. 5. 1.부터 이 사건 종기인 2012. 7. 4.까지 총 ***원의 인건비를 SKC&C에게 지급하였다.

<표 21> 피심인 SKM&C의 인건비 월 단가

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년
특급기술자	15,240,895	16,587,856	-	-
고급기술자	11,983,025	12,434,186	-	-
중급기술자	9,714,467	10,351,390	10,355,576	10,240,780
초급기술자	7,590,263	7,737,246	-	-

* 자료 출처 : 피심인 SKM&C 및 SKC&C 제출자료

<표 22> 피심인 SKM&C가 SKC&C에게 지급한 인건비 내역

(단위: 백만 원, 부가가치세 제외)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012.1.1.~7.4	계
-	-	-	-	-	-

* 자료 출처: 피심인 SKM&C 및 SKC&C 제출자료

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제23조(불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위로서 공정

11) 피심인 SKM&C와 KC&C와의 사이에 체결한 '정보시스템 운영 서비스 계약서' 제6(서비스 요금과 지급) : 피심인 SKN과 SKC&C는 계약기간 동안 서비스 제공 조건 및 연간 서비스 요금을 매년 합의한다.(심사보고서 2815쪽)

한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1.~6. (생략)

7. 부당하게 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금・대여금・인력・부동산・유가증권・상품・용역・무체재산권 등을 제공하거나 현저히 유리한 조건으로 거래하여 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

[별표 1] 불공정거래행위의 유형 및 기준

10. 법 제23조 제1항 제7호에서 "부당하게 특수관계인 또는 다른 회사"에 대하여 "부동산・유가증권・상품・용역・무채재산권 등을 제공하거나 현저히 유리한 조건으로 거래하여 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. (생략)

나. 부당한 자산·상품 등 지원

부당하게 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 부동산·유가증권·상품·용역·무체재산권 등 자산을 현저히 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하거나 현저한 규모로 제공 또는 거래하여 과다한 경제상 이익을 제공함으로써 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위

다. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

46 법 제23조 제1항 제7호의 "부당한 지원행위"가 성립하기 위해서는 ① 지원주체가 지원객체인 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금·대여금·상품·용역 등을 현저히 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하여 과다한 경제상 이익을 제공하여야 하는 등 지원행위가 성립하여야 하고, ② 지원주체의 지원행위로 말미암아 지원

객체가 직접 또는 간접적으로 속한 시장에서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 등 지원행위가 부당하여야 한다.

47 현저히 유리한 조건의 거래, 즉 현저히 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하여 과다한 경제상 이익을 제공한 것인지 여부를 판단함에 있어서는 급부와 반대급부 사이의 차이는 물론 지원성거래규모와 지원행위로 인한 경제상 이익, 지원기간, 지원횟수, 지원시기, 지원행위 당시 지원객체가 처한 경제적 상황 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.

48 또한, 지원주체의 지원행위로 말미암아 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부에 대한 판단은 지원주체와 지원객체와의 관계, 지원행위의 목적과 의도, 지원객체가 속한 시장의 구조와 특성, 지원성 거래규모와 지원행위로 인한 경제상 이익 및 지원기간, 지원행위로 인하여 지원객체가 속한 시장에서의 경쟁제한이나 경제력집중의 효과 등은 물론 중소기업 및 여타 경쟁사업자의 경쟁능력과 경쟁여건의 변화 정도, 지원행위 전후 지원객체의 시장점유율 추이, 시장개방의 정도 등을 종합적으로 고려하여 당해 지원행위로 인하여 지원객체의 관련시장에서 경쟁이 저해되거나 경제력 집중이 야기되는 등으로 공정한 거래가 저해될 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 과다한 경제상 이익의 제공 여부

49 피심인들이 위 2. 가. 행위사실에서 살펴본 바와 같이 SKC&C에게 인건비를 지급하고, 피심인 SKT가 SKC&C에게 유지보수비를 지급한 행위는 아래와 같은 점들을 고려해 볼 때 SKC&C에게 과다한 경제상 이익을 제공한 것으로 인정된다.

(1) 피심인들이 SKC&C에게 지급한 인건비의 단가[12)]

50 피심인들은 비계열회사가 SKC&C와의 사이에 OS 계약을 체결하고 지급한 인건비의 단가보다 더 높게 인건비 단가를 적용하여 인건비를 산정하였다.

12) 인건비 단가는 월 단위로 산정된 인건비 단가를 말한다. 이하 같다.

<표 23> SKC&C에게 지급한 인건비의 단가(2008년 기준)

(단위: 원)

거래당사자 / 등급	피심인	비계열회사				
	SKT, SKI, SKN, SK M&C	A	B	C	D	E
특급기술자	15,240,895	-	13,259,000 (87.0%)	-	-	-
고급기술자	11,983,025	-	10,425,000 (87.0%)	-	7,696,800 (64.2%)	8,418,940 (70.2%)
중급기술자	9,714,467	8,893,996 (91.5%)	-	6,786,111 (69.8%)	6,155,000 (63.3%)	7,023,091 (72.3%)
초급기술자	7,590,263	-	6,603,000 (87.0%)	-	5,000,000 (65.9%)	5,331,818 (70.2%)

* ( )는 피심인들이 적용한 인건비 단가 대비 비계열회사가 적용한 인건비 단가의 비율임
** 자료 출처: SKC&C 제출자료

<표 24> SKC&C에게 지급한 인건비의 단가(2009년 기준)

(단위: 원)

거래당사자 / 등급	피심인	비계열회사			
	SKT, SKI, SKN, SK건설,SK증권 SK M&C	A	B	C	D
특급기술자	16,587,856	12,325,126 (74.3%)	13,104,000 (79.0%)	-	-
고급기술자	12,434,186	9,690,526 (77.9%)	9,823,000 (79.0%)	-	8,418,940 (67.7%)
중급기술자	10,351,390	7,855,971 (75.9%)	8,177,000 (79.0%)	6,786,111 (65.5%)	7,023,091 (67.8%)
초급기술자	7,737,246	6,138,153 (79.3%)	6,112,000 (79.0%)	-	5,331,818 (68.9%)

* ( )는 피심인들이 적용한 인건비 단가 대비 비계열회사가 적용한 인건비 단가의 비율임
** 자료 출처: SKC&C 제출자료

<표 25> SKC&C에게 지급한 인건비의 단가(2010년 기준)

(단위: 원)

거래당사자 / 등급	피심인	비계열회사		
	SKT,SKI,SKN, SK건설,SK M&C	A	B	C
특급기술자	17,133,721	13,259,000 (77.4%)	14,906,337 (87.0%)	10,388,000 (60.6%)
고급기술자	12,455,835	10,425,000 (83.7%)	-	7,559,000 (60.7%)
중급기술자	10,355,576	-	8,821,656	6,248,400

			(85.2%)	(60.3%)
초급기술자	7,716,332	6,603,000 (85.6%)	6,943,305 (90.0%)	4,082,000 (52.9%)

* ( )는 피심인들이 적용한 인건비 단가 대비 비계열회사가 적용한 인건비 단가의 비율임
** 자료 출처: SKC&C 제출자료

<표 26> SKC&C에게 지급한 인건비의 단가(2011년 기준)

(단위: 원)

거래당사자 / 등급	피심인	비계열회사		
	SKT, SKI, SKN, SK건설,SK M&C	A	B	C
특급기술자	17,054,401	10,463,636 (61.4%)	10,388,000 (60.9%)	12,800,000 (75.1%)
고급기술자	12,398,172	7,509,091 (60.6%)	7,559,000 (60.9%)	10,700,000 (86.3%)
중급기술자	10,240,780	5,909,091 (57.7%)	6,248,400 (61.0%)	8,100,000 (79.1%)
초급기술자	7,680,611	4,603,636 (60.0%)	4,082,000 (53.1%)	7,700,000 (100%)

* ( )는 피심인들이 적용한 인건비 단가 대비 비계열회사가 적용한 인건비 단가의 비율임
** 자료 출처: SKC&C 제출자료

51 피심인들은 SKC&C 외에 비계열 SI업체들과 개별적으로 OS 거래를 할 때에는 인건비 단가를 적용함에 있어 고시단가 수준으로 하는 경우는 거의 없었으며, 고시단가의 약 50~70% 수준으로 인건비 단가를 적용하였다.

52 이러한 사실은 피심인들이 제출한 자료에 의하여 인정된다.

<표 27> 피심인들 제출 문서(발췌)

□ SK텔레콤-***, 2011년 SKT 고객정보보호시스템 운영 견적서(1006쪽)

구분	등급	투입 MM	소비자단가	공급단가	납품가액
기업정보 고객정보보안 시스템 운영	고급기술자	0	13,013,875		
	중급기술자	48	10,240,781	5,900,000	283,200,000
	초급기술자	72	7,980,820	5,000,000	360,000,000
소계		120			643,200,000

⇒ 고시단가대비 중급의 경우는 57%, 초급의 경우 63% 수준임

□ SK텔레콤-***, Cloud Transcoding Platform 구축의 건(1030쪽)

구분	단가(노임단가+제경비+기술료) /투입인력(MM)				납품가액
	특급	고급	중급	초급	
분석	14,074,130 /0.23	10,231,581 /0.78	8,506,368 /0.33	5,511,668 /0	14,051,253
설계	14,074,130 /0.56	10,231,581 /0.78	8,506,368 /1.61	5,511,668 /1.00	34,993,228
구현	14,074,130 /0.97	10,231,581 /1.86	8,506,368 /3.75	5,511,668 /7.04	103,409,979
시험	14,074,130 /0	10,231,581 /0	8,506,368 /0	5,511,668 /1.00	5,511,668
총합계					157,966,127
Discount					17,966,127
제안가격					140,000,000

⇒ 할인금액을 반영할 경우 고시단가대비 특급의 경우는 69%, 고급은 70%, 중급은 74%, 초급의 경우 61% 수준임

□ SKM&C-***, T map HOT application 개발 견적서(3199쪽)

구분	내용	수량	월 단가	금액
T Map HOT application 개발	특급		6,258,483	
	고급	2	4,934,201	9,868,402
	중급	6	4,107,695	24,646,170
	초급	5.5	3,070,336	16,886,848
직접인건비합계				51,401,420
제경비(100%)				51,401,420
기술료(10%)				10,280,284
총 계				113,083,124
Special DC 25%				84,812,343
제안가격(십만원 이하 절사)				84,000,000

⇒ 할인금액을 반영할 경우 고시단가대비 고급의 경우는 63%, 중급은 66%, 초급의 경우 64% 수준임

(2) 계열회사 관계 변경 등에 따른 OS 거래시 적용한 인건비 단가

(가) 기업집단 에스케이의 계열회사에서 비계열회사로 변경된 경우

53 기업집단 ***이 2005. 6. 기업집단 에스케이의 계열회사였던 ***을 인수하여 현재의 ***을 출범시키면서 종래 ***이 SKC&C와의 사이에 체결하였던 OS 계약 조건을 그대로 승계하였다.

54 그런데, ***이 기업집단 에스케이의 계열회사에서 제외된 ***의 SKC&C와의 OS 거래조건을 보면 2005년에 비해 인건비 단가가 13% 인하되었고, 특급 및 고급 기술자 인력도 축소되었는바, 이는 피심인들이 비계열회사에 비해 SKC&C에게 높은 인건비 단가를 적용하여 과다하게 인건비를 지급하였음을 보여주는 것이다.

55 이러한 사실을 ***이 작성한 문서 내용에 의해 확인된다.

<표 28> *** 작성 문서(발췌)

FY2006 *** IT Outsourcing 기본비용

Ⅲ. Tower별 세부산정내역

□ 운영현황

구분	특급	고급	중급	초급	계
FY 2005 운영인력	2명	6명	24명	14명	45명
FY 2006 운영인력	1명	5명	25명	17명	48명

(중략)

□ 비용 산출 기준 및 제안 비용

[단위:천원]

구분	FY 2005 비용	FY 2006 비용	증감	비고
ADM FTE	4,297,186	4,350,000	-	2006년 단가적용기준 13% 할인

(나) 기업집단 에스케이의 계열회사로 편입되었으나, 계열 편입 전의 인건비 단가를 계속 적용하는 경우

56 기업집단 에스케이의 계열회사로 편입된 ***는 SKC&C와의 사이에 일괄적 OS 계약을 체결하지 않고 개별적인 OS 계약을 체결하여 거래를 하였는바, ***가 SKC&C와의 사이에 체결한 OS 계약은 피심인들이 SKC&C와의 사이에 체결한 OS 계약과 비교해볼 때 업무 내용이 동일함에도 불구하고 그 인건비 단가는 피심인들이 SKC&C에게 적용했던 인건비 단가의 약 40% 내외에 불과한 수준이다.

57 이러한 인건비 단가 수준은 ***의 전신인 ***이 ***, *** 등의 SI 업체와 거래할 때 적용했던 인건비 단가수준과 유사한 수준으로서, 이는 피심인들이 비계열회사에 비해 SKC&C에게 높은 인건비 단가를 적용하여 과다하게 인건비를 지급하였음을 보여주는 것이다.

58 이러한 사실은 ***가 2010. 9. 8. 작성한 문서 내용에 의하여 확인된다.

<표 29> *** 작성 문서(발췌)

*** 기안문 (2010. 9. 8. 정보기술원 IT 전략팀 기안 및 결재)

제목 : IT 어플리케이션 유지보수 인력운영 개선안

1. 관련 근거 (중략)

2. 2010년 정보시스템 Application 통합 운영 및 유지보수 인력운영을 아래와 같이 개선하고자 합니다.

가. 추진배경

○ IT운영 유지보수 핵심인력 유출 Risk에 따른 IT 적기 지원 및 품질 유지 문제 발생 가능
- 인력단가가 높은 경쟁사로 숙련된 당사의 BP사 개발자들의 인력 이동 문제 발생

나. 인력단가비교 (운영/유지보수 단가)

[단위: 천원, S/W개발단가 대비(%)]

구분	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
S/W 단가 기준	-	-	-	-
당사	-	-	-	-

※ S/W 단가기준은 한국소프트웨어 산업협회에서 발표한 '10년 적용 단가 기준임

(다) 기업집단 에스케이의 계열회사였지만 SKC&C와 OS 거래를 늦게 시작한 경우

59 피심인 SK증권은 2009. 7.까지는 전산 관련 업무를 아웃소싱하지 않고 자사 내의 전산실을 통해 수행하였으나, 2009. 8. 1.부터 일부 부서(기획, 총괄 등)의 업무를 제외하고는 전산 시스템 운영 및 관리업무를 SKC&C에게 위탁하였는바, SKC&C에게 위탁하기 이전에는 연간 약 *** 원의 인건비가 소요되었으나, SKC&C에게 위탁한 이후에는 연간 약 *** 원의 인건비가 소요될 정도로 인건비가 급격히 증가하였다.

60 이는 피심인 SK증권이 계열회사인 SKC&C와 OS 거래를 시작함으로써 더 많은 인건비를 지출한 것을 보여주는 것으로서, 이러한 사실은 피심인 SK증권이 2009. 12. 17. 및 2011. 2. 18. 작성한 문서 내용에 의하여 인정된다.

<표 30> SK증권이 2009. 12. 17. 작성한 문서(발췌)

2010년 전산운용비 증가요인 분석(2009. 12. 17.)

(생략)

4. OS 전후 전산 운영 관련 비용 추이 (2010년 차세대 관련 비용 제외)

(단위: 백만 원)

내역	2007 년	2008 년	2009 년 (Non-OS 가정)	2010 년	비고
HW, SW 유지보수비	-	-	-	-	
정규직 인건비	-	-	-	-	OS 이전 업무 수행 인력 限, 간접비 포함
비정규직 인건비	-	-	-	-	
회선비	-	-	-	-	
조정금액				-2,682	
합계	9,565	9,793	9,915	16,549	

<표 31> SK증권이 2011. 2. 18. 작성한 문서(발췌)

IT 비용 추이 및 절감방안(2011. 2. 18.)

Executive Summary

1. IT비용 예상추이

□ 주요 비용증가 구간별 사유

구분	비용증가 계정	사유
①구간(2009년)	용역비, 감가상각비	- 차세대프로젝트 수행으로 인한 인건비 및 구매증가
②구간(2010년)	용역비, 감가상각비, 유지보수비	- IT 서비스를 아웃소싱으로 전환 - 차세대시스템에 대한 감가상각비 - 차세대시스템 무상유지보수기간 만료대상증가
③구간(2011년)	유지보수비, 기기임차료, 감가상각비	- 차세대시스템 무상유지보수기간 만료대상증가 - 지점네트워크 장비 등 노후장비교체 - 신규 구매 장비에 대한 아웃소싱 임차료전환
④구간(2012년)	용역비, 기기임차료	- 아웃소싱 용역비 이연금액에 대한 상환시작 - 노후장비교체 대상 증가

2. IT비용 절감방안

전체 IT비용에 가장 영향을 끼치는 아웃소싱 비용을 절감하기 위하여 다음과 같은

원칙으로 예산을 집행

(중략)

[별첨] IT 비용 추이 및 절감방안 상세

2. IT 비용 추이

□ IT 비용 증가추세 분석

(단위: 백만원, VAT 포함)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
연간 IT비용	-	-	-	-	-	-	-
용역비(인건비)	-	-	-	-	-	-	-
IT비용 증가율	-	-	-	-	-	-	-

(이하 생략)

(라) 소결

61 위에서 살펴본 바와 같이 피심인들이 계열회사인 SKC&C와의 OS 거래에서 인건비 단가를 특수 관계가 없는 당사자 간 거래에서 적용된 인건비 단가보다 높게 적용하여 인건비를 산정·지급함으로써 계열회사인 SKC&C에게 과다한 경제상 이익을 제공한 것으로 판단된다.

(3) 계열회사와의 OS 거래시 적용한 인건비 단가 적용 현황

62 SI 업체가 계열회사와의 OS 거래시에는 인건비 단가를 고시단가를 기준으로 적용하였는바, 2008. 1. 1. 이전에는 고시단가보다 높게 인건비 단가를 적용한 사례(***의 2006년 특급기술자 인건비 단가, ***의 2007년 특급 기술자 및 고급 기술자 인건비 단가 등)도 있는 반면, 2008. 1. 1. 이후에는 인건비 단가를 모두 고시단가보다 낮게 적용하였다.

63 즉, 2008년부터는 대부분의 SI 업체가 계열회사와의 OS 거래 시 2008년 이전과는 다르게 고시단가를 할인 적용하여 인건비를 산정하고 있으며, 이와 같은 사실은

아래 <표 32>를 통해 확인할 수 있다.

<표 32> SI 업체가 계열회사와의 OS거래시 적용한 인건비 단가

□ ***가 계열회사에 적용한 인건비 단가

(단위: 원, %)

연도별	구분	*		*		*		*	
		인건비 단가	비율*	인건비 단가	비율	인건비 단가	비율	인건비 단가	비율
2006년	특급	-	-	-	-	-	-	13,153,548	92
	고급	-	-	-	-	-	-	10,062,549	91
	중급	-	-	-	-	-	-	8,125,230	91
	초급	-	-	-	-	-	-	6,397,466	91
2007년	특급	-	-	-	-	-	-	13,153,548	87
	고급	-	-	-	-	-	-	10,044,529	86
	중급	-	-	-	-	-	-	8,030,139	86
	초급	-	-	-	-	-	-	6,372,552	86
2008년	특급	14,076,981	92	13,096,731	86	15,059,113	99	15,059,113	99
	고급	10,877,526	91	10,120,070	84	11,636,436	97	11,636,436	97
	중급	8,696,053	90	8,090,503	83	9,302,765	96	9,302,765	96
	초급	6,888,535	91	6,408,852	84	7,369,139	97	7,369,139	97
2009년	특급	12,905,099	78	14,099,679	85	15,059,113	91	15,059,113	91
	고급	10,146,525	82	10,569,059	85	11,636,436	94	11,636,436	94
	중급	8,225,643	79	8,798,684	85	9,302,765	90	9,302,765	90
	초급	6,426,991	83	6,576,660	85	7,369,139	95	7,369,139	95
2010년	특급	12,697,966	74	13,694,205	80	15,059,113	88	15,059,113	88
	고급	9,518,342	76	10,265,118	82	11,636,436	93	11,636,436	93
	중급	7,923,967	77	8,545,654	83	9,302,765	90	9,302,765	90
	초급	5,922,845	77	6,378,531	83	7,369,139	96	7,369,139	96

* 비율 : 고시단가 대비 계열회사에게 적용한 인건비 단가의 비율임

□ ***가 각 계열회사에 적용한 인건비 단가

(단위: 원, %)

연도별	구분	*		*		*		*	
		인건비 단가	비율*	인건비 단가	비율	인건비 단가	비율	인건비 단가	비율
2006년	특급	15,589,000	109[13]	-	-	-	-	-	-
	고급	9,309,721	84	-	-	-	-	-	-
	중급	7,946,482	89	-	-	-	-	-	-
	초급	4,735,475	67	-	-	-	-	-	-
2007년	특급	11,175,635	74	16,314,000	108[14]	-	-	-	-
	고급	9,046,261	78	11,845,596	102[15]	-	-	-	-
	중급	7,429,925	80	8,119,521	87	-	-	-	-

	초급	4,826,381	65	6,510,694	88	-	-	-	-
2008년	특급	11,513,454	76	-	-	-	-	13,425,954	88
	고급	-	-	-	-	-	-	9,559,090	80
	중급	7,422,910	76	8,938,045	92	8,668,713	89	9,324,579	96
	초급	4,764,772	63	-	-	-	-	7,332,173	97
2009년	특급	13,005,471	78	-	-	-		13,425,954	81
	고급	8,480,187	68	-	-	-	-	9,808,742	79
	중급	7,059,238	68	-	-	8,259,586	80	9,324,579	90
	초급	4,590,347	59	-	-	-	-	7,375,181	95
2010년	특급	11,908,665	70	-	-	-	-	-	-
	고급	8,980,808	72	-	-	-	-	-	-
	중급	7,641,572	74	-	-	7,755,948	75	9,634,098	93
	초급	5,118,106	66	-	-	-	-	6,671,364	86

* 비율 : 고시단가 대비 계열회사에게 적용한 인건비 단가의 비율임

□ ***이 각 계열회사에 적용한 인건비 단가

(단위: 원, %)

연도별	구분	*		*		*		*	
		인건비 단가	비율*	인건비 단가	비율	인건비 단가	비율	인건비 단가	비율
2006년	특급	-	-	-	-	-	-	-	-
	고급	-	-	-	-	-	-	-	-
	중급	6,113,000	69						
	초급	-	-	-	-	-	-	-	-
2007년	특급	-	-	-	-	-	-	-	-
	고급	-	-	-	-	-	-	-	-
	중급	6,419,000	69	-	-	-	-	-	-
	초급	-	-	-	-	-	-	-	-
2008년	특급			12,046,532	79	12,046,532	79	-	-
	고급	-	-	9,215,674	77	9,215,674	77	-	-
	중급	6,612,000	68	7,441,403	77	7,441,403	77	-	-
	초급	-	-	5,859,048	77	5,859,048	77	-	-
2009년	특급	-	-	12,046,532	73	12,953,000	78	12,850,000	77
	고급	-	-	9,215,674	74	9,909,463	80	-	-
	중급	6,612,000	64	7,441,403	72	8,001,618	77	7,760,000	75
	초급	-	-	5,859,048	76	6,300,137	81	5,780,000	75
2010년	특급	-	-	12,769,324	75	13,730,644	80	15,410,000	90
	고급	-	-	9,768,614	78	10,504,031	84	-	-
	중급	6,942,000	67	7,887,887	76	8,481,715	82	8,700,000	84
	초급	-	-	6,210,591	80	6,678,145	87	6,780,000	88

* 비율 : 고시단가 대비 계열회사에게 적용한 인건비 단가의 비율임

13) 2006년 특급기술자의 고시단가는 14,331,758원이다.
14) 2007년 특급기술자의 고시단가는 15,059,113원이다.
15) 2007년 고급기술자의 고시단가는 11,636,436원이다.

□ ***가 각 계열회사에 적용한 인건비 단가

(단위: 원, %)

연도별	구분	*		*		*		*	
		인건비 단가	비율*	인건비 단가	비율	인건비 단가	비율	인건비 단가	비율
2006년	특급	-	-	12,334,000	86	12,334,000	86	1,2334,000	86
	고급	-	-	9,538,000	86	9,538,000	86	9,538,000	86
	중급	-	-	7,645,000	86	7,645,000	86	7,645,000	86
	초급	-	-	6,044,000	86	6,044,000	86	6,044,000	86
2007년	특급	-	-	12,670,000	84	13,625,000	90	12,658,000	84
	고급	-	-	9,790,000	84	10,528,000	90	9,781,000	84
	중급	-	-	7,830,000	84	8,417,000	90	7,821,000	84
	초급	-	-	6,200,000	84	6,667,000	90	6,193,000	84
2008년	특급	12,300,000	81	13,410,000	88	13,410,000	88	13,649,000	90
	고급	10,500,000	88	10,540,000	88	10,540,000	88	10,725,000	90
	중급	8,000,000	82	8,550,000	88	8,550,000	88	8,695,000	90
	초급	6,100,000	80	6,680,000	88	6,680,000	88	6,796,000	90
2009년	특급	12,300,000	74	13,410,000	81	13,410,000	81	13,649,000	82
	고급	10,500,000	84	10,540,000	85	10,540,000	85	10,725,000	86
	중급	8,000,000	77	8,550,000	83	8,550,000	83	8,695,000	84
	초급	6,100,000	79	6,680,000	86	6,680,000	86	6,796,000	88
2010년	특급	13,000,000	76	-	-	-	-	-	-
	고급	11,000,000	88	-	-	-	-	-	-
	중급	8,400,000	81	-	-	-	-	-	-
	초급	6,400,000	83	-	-	-	-	-	-

* 비율 : 고시단가 대비 계열회사에게 적용한 인건비 단가의 비율임

□ ***이 계열회사에 적용한 인건비 단가

(단위: 원, %)

연도별	구분	*		*		*		*	
		인건비 단가	비율*	인건비 단가	비율	인건비 단가	비율	인건비 단가	비율
2006년	특급	-	-	-	-	-	-	-	-
	고급	-	-	-	-	-	-	-	-
	중급	-	-	-	-	-	-	-	-
	초급	-	-	-	-	-	-	-	-
2007년	특급	-	-	-	-	-	-	-	-
	고급	-	-	-	-	-	-	-	-
	중급	-	-	-	-	-	-	-	-
	초급	-	-	-	-	-	-	-	-

2008년	특급	-	-	-	-	-	-	-	-
	고급	-	-	-	-	-	-	-	-
	중급	-	-	-	-	-	-	-	-
	초급	-	-	-	-	-	-	-	-
2009년	특급	9,161,500	55	8,829,000	53	9,494,000	57	11,430,672	69
	고급	7,729,500	62	7,291,000	59	7,400,625	60	8,987,269	72
	중급	5,754,000	56	5,754,000	56	5,754,000	56	7,285,850	70
	초급	4,640,000	60	4,640,000	60	4,640,000	60	5,692,697	74
2010년	특급	9,535,000	56	9,535,000	56	9,494,000	55	11,430,672	67
	고급	8,347,500	67	8,009,285	64	7,400,625	59	8,987,269	72
	중급	6,214,000	60	6,214,000	60	5,754,000	56	7,285,850	70
	초급	5,011,000	65	5,011,000	65	4,640,000	60	5,692,697	74

* 비율 : 고시단가 대비 계열회사의 인건비 단가의 비율임

(4) 피심인 SKT가 SKC&C에게 지급한 유지보수비

64 피심인 SKT는 유지보수 대상인 하드웨어 장비 등의 전산장비 물량을 다른 피심인들에 비해 더 많이 보유하고 있으면서도 유지보수요율을 할인 받지 않고 오히려 다른 피심인들에 비하여 약 2.4%p 정도 높은 유지보수요율을 적용하여 SKC&C에게 유지보수비를 지급하였다.

65 이에 따라 피심인 SKT는 2006. 1. 1.~2012. 7. 4. 기간 동안 약 11.3~13.2%의 유지보수요율을 적용하여 총 ***원의 유지보수비를 SKC&C에게 지급하였다.[16)]

<표 33> 피심인 SKT 등의 평균 유지보수요율

(단위: %)

피심인	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
A	11.3	12.7	13.2	12.9	12.6	12.4
B	-	9.8	9.8	9.8	9.8	10.0
C	10.0	10.3	10.2	10.1	10.1	10.1
D	10.1	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0

* 자료 출처: SKC&C 제출자료

16) 피심인 SKN, SKI, SK건설은 최근 5년간 SKC&C와의 OS 거래시 각각 연간 약 10.0%의 유지보수요율을 적용하고 있는바, 일부 업체 이외에는 타 회사가 적용한 유지보수요율을 정확히 알 수 없어 그 적정성 여부를 판단하기는 곤란한 상황이다.

<표 34> 피심인 SKT의 유지보수비 지급 내역

(단위: 백만 원, 부가가치세 제외)

2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012.1.1. ~7.4	합계
-	-	-	-	-	-	-	-

* 자료 출처: SKC&C 제출자료

66 피심인 SKT는 SKC&C에 대하여 다른 피심인들보다 더 높은 유지보수요율을 적용하면서, 한편으로 '유지보수비가 타 계열회사(SKI, SKN, SK건설[17])에 비해 많으므로 유지보수비를 낮추어 달라'고 SKC&C에게 요청하기도 하였는바, SKC&C는 이러한 유지보수요율 차이가 공정거래 이슈 또는 계열회사 간 관계 이슈를 야기할 수 있음을 인정하고 이를 수용하여 위법 소지가 없는 방식으로 해결하는 것이 아니라 이를 회피하기 위하여 거꾸로 다른 계열회사들의 유지보수요율을 피심인 SKT의 유지보수요율과 같은 수준으로 높이려고 하였다.

67 피심인 SKT와 SKC&C는 이후에도 유지보수비를 낮추기 위한 별다른 노력을 하지 않았는바, 이러한 사실은 피심인 SKT가 기업집단 차원에서 의도적으로 SKC&C를 지원하고자 했던 것을 보여주는 것이다.

68 위의 사실은 SKC&C의 2011. 7. 14. '경영성과 점검회의' 자료에 의하여 인정된다.

<표 35> SKC&C의 경영성과 점검회의(발췌)

(생략)

다. 가격구조 개선

□ MA(유지보수) 요율 변경

SKI	SKN	SK건설	추가이익
-	-	-	-

17) SKC&C는 이 사건 피심인들 중 SKT, SKI, SKN, SK건설의 전산장비 유지보수요율 자료를 제출하였다.

- SKT와 타 관계사간의 MA요율 구조 차이 - 타 관계사에 SKT MA요율 적용 - 관계사간 요율 차이로 인한 RM[18] 이슈 해소

69 피심인 SKT의 유지보수요율과 동종업계 경쟁사업자인 이동통신사업자들이 하드웨어 등 관련 전산 장비들의 유지보수에 적용한 유지보수요율을 비교해 보면 피심인 SKT가 적용한 유지보수요율이 더 높음을 알 수 있다.

<표 36> 이동통신사업자들의 전산장비 유지보수 관련 유지보수요율 비교

(단위: %)

구분	2009년	2010년	2011년
SKT ↔ SKC&C	12.9%	12.6%	11.9%
A통신사 ↔ ㉠ SI업체	3.6%	4.2%	3.3%
B통신사 ↔ ㉡ SI업체	6.9%	6.7%	6.4%

* 자료 출처: SKC&C 및 참고인 제출자료

(5) SKC&C의 매출액 및 영업이익의 지속적 증가

70 SKC&C의 매출액은 2006년 1,107,909백만 원에서 2010년 1,475,223백만 원으로 5년간 약 36.6%의 매출액 증가를 보여 연평균 증가율이 7.49%로 나타날 정도로 매년 지속적으로 증가하였는바, 이러한 연평균 증가율은 IT 서비스업계의 매출액 1위 사업자인 삼성에스디에스의 연평균 증가율 보다는 낮지만 국내 상위 3개 IT 서비스업체의 연평균 증가율인 6.99%보다는 높은 수치이다.

<표 37> IT서비스 업체의 매출액 증가율 현황

(단위: 백만 원)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	평균
-	2,101,722	2,164,100	2,519,425	2,494,052	3,012,546[1]	-
증가율	-	2.97%	16.42%	-1.01%	20.79%	9.79%
-	1,845,588	1,738,776	2,001,581	1,838,723	2,057,158	-

18) SKC&C는 'RM 이슈'를 공정거래, 세무 등에서의 법률 위반과 관련한 대외 리스크 대응 관련 이슈(Risk Management) 또는 계열사들간의 관계 이슈(Relation Management)의 의미로 사용하고 있는 것으로 보인다.

증가율	-	-5.79%	15.11%	-8.14%	11.88%	3.27%
-	1,107,909	1,160,946	1,275,185	1,312,563	1,475,223	-
증가율	-	4.79%	9.84%	2.93%	12.39%	7.49%
3개사	5,055,219	5,063,822	5,796,191	5,645,338	6,544,927	-
증가율	-	0.17%	14.46%	-2.60%	15.94%	6.99%

71 한편, SKC&C의 영업이익은 2006년 113,353백만 원에서 2007년 79,585백만 원으로 감소하였으나, 그 이후 다시 지속적으로 상승하여 2010년에는 162,301백만 원까지 상승하였는데 이는 2007년 영업이익 대비 약 103.9% 증가한 수치이다.

72 SKC&C의 영업이익율은 2006년부터 2010년까지 연평균 9.01%이며, 이는 동종업종의 영업이익율인 4.86%보다 두 배 이상 높은 수치이다.

<표 38> IT서비스 업체의 영업이익 및 영업이익율 현황

(단위: 백만 원)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	평균
-	257,738	256,008	259,654	296,996	390,865	-
영업이익율	12.26%	11.83%	10.31%	10.73%	12.97%	11.86%
-	130,521	140,975	142,103	156,934	142,052	-
영업이익율	7.07%	8.11%	7.10%	8.83%	6.91%	7.54%
-	**113,353**	**79,585**	**89,214**	**127,642**	**162,301**	**-**
영업이익율	**10.49%**	**6.86%**	**7.00%**	**9.72%**	**11.00%**	**9.01%**
-	10,456	8,412	-11,293	17,233	24,513	-
영업이익율	3.09%	2.30%	-2.94%	4.67%	6.62%	2.75%
-	12,628	12,142	22,912	30,297	34,423	-
영업이익율	3.22%	2.90%	4.64%	5.64%	6.11%	4.51%
-	10,168	10,885	16,100	22,449	23,650	-
영업이익율	6.14%	4.87%	5.87%	6.22%	4.55%	5.53%
6개사	534,864	508,007	518,690	651,551	777,804	-
영업이익율	9.03%	8.37%	7.46%	9.43%	9.73%	8.80%
동종업종평균	**-**	**4.66%**	**4.15%**	**4.26%**	**6.36%**	**4.86%**

* 자료 출처: 사업보고서 및 한국은행 기업경영분석

73 또한, 2006년부터 2011년까지 기간 동안 3개 SI업체들의 연평균 당기순이익

율(매출액 대비 당기순이익의 비율)을 보면, SKC&C의 경우 13.9%로서 ***의 9.9%, ***의 4.9%에 비해 훨씬 높은 수치이다.

<표 39> 3개 업체의 당기순이익율 추이

(단위: 백만 원)

구 분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	평균
-	10.5%	10.4%	9.2%	9.4%	10.6%	9.4%	9.9%
-	4.7%	6.6%	5.8%	6.2%	5.1%	1.1%	4.9%
-	17.5%	16.9%	11.4%	11.0%	17.7%	9.1[19]%	13.9%

* 자료 : 사업보고서 및 감사보고서

74 SKC&C의 총 매출액이 지속적으로 증가하게 되었는바, 계열회사와의 장기 OS 거래를 통한 안정적인 수익원을 기반으로 금융, 공공 분야에서의 OS 거래, 대외 OS 거래에서 경쟁력 있는 낮은 가격으로 공격적인 시장확대를 도모하여 수주 규모를 증가시킨 결과라고 판단된다.

<표 40> SKC&C 제출자료(발췌)

(생략)

○ 공공/금융 중심으로 연평균 14% 고속성장, Big3 구도 확보

○ 수주 비중은 공공이 최대('10년 39%), 성장률은 OS가 최대

(생략)

수주마진(외부)

구분	2006	2007	2008	2009	2010
OS	-	-	-	-	-
SI	-	-	-	-	-

○ '08년까지 구조적 적자 상태, '09년 흑자전환 구조 마련

○ '10년 수주마진율 하락 및 SG&A비율 상승으로 위기감

- '10년 수주마진율 추정

· 전략적 참여사업(341억, 1.5%), 규제/경쟁 심화로 인한 H/R준수율 하락*

19) 2011년부터 적용한 변경된 회계기준에 따르면 SKC&C의 2011년 당기순이익은 2010년에 비해 35.0% 증가하였다.

(생략)

공격적 시장확대로 시장점유율이 29%까지 향상되었으나, 대등한 Big3구조를 강화하기 위해서는 경쟁우위시장 확대(5%->15%) 및 미진입/미개척시장 추가확보가 필요

ㅇ '10년 상반기 M/S 29%, #3 Market Position 확보
- 금융 및 OS 분야에서 Leading Player Position 확보
(이하 생략)

75 이와 같이 지원객체인 SKC&S의 매출액, 영업이익율, 당기순이익율 등이 지속적으로 성장할 수 있었던 데에는 피심인들의 지원행위가 큰 역할을 한 것으로 볼 수 있다.

(6) 지원성거래규모

76 피심인들은 SKC&C와의 사이에 5년 내지 10년 이상 장기간에 걸쳐 일괄적 OS 거래를 하면서 현저히 높은 대가를 지급하여 지원객체인 SKC&C에게 과다한 경제상 이익을 제공하였는바, 피심인들의 이러한 지원행위의 위법성은 피심인들과 SKC&C간의 계약체결 방식, 계약 기간, 거래조건 등을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있다.

77 피심인들은 OS 계약과 관련한 인건비 산정 시 지원객체인 SKC&C에게 인건비 단가를 유리하게 적용하였고, 피심인 SKT는 자신의 하드웨어 장비 등 전산장비에 대한 유지보수비 산정 시 다른 피심인들에 비해 유지보수요율을 더 높게 적용하였다.

78 다만, 인건비 단가 및 유지보수요율을 적용함에 있어 그 정상가격의 구체적 수준을 합리적으로 산정하기는 어려운데 이는 인건비 단가 및 유지보수요율이 다양한 수준에서 결정되어 시장 평균의 인건비 단가나 유지보수요율을 산정하기가 사실상 불가능하기 때문이다.

79 따라서 지원성거래규모[20]를 산정하기로 하며, 이 사건 지원성거래규모는 피심인들의 전체 OS 거래 금액 중에서 SKC&C에게 거래조건을 현저히 유리하게 정하여 거래한 금액으로서 피심인 SKT의 경우 인건비 및 전산장비 유지보수비의 합계로, 다른 피심인들의 경우 인건비 합계로 산정한다.

80 이에 따른 피심인들의 지원성거래규모는 아래 <표 41>과 같이 1,193,257,091,514원으로 산정된다.

<표 41> 지원성거래규모

(단위: 원)

구분	피심인	지원성거래규모
인건비지급	SKT	614,788,659,294
	SK건설	38,566,607,708
	SK증권	31,491,273,483
	SKI	121,148,361,036
	SKE	36,944,801,229
	SKN	81,404,831,162
	SKM&C	53,971,181,084
	소 계	978,315,714,996
유지보수비지급	SKT	214,941,376,518
합 계		1,193,257,091,514

나) 부당성 여부

81 피심인의 위 2. 가. 행위는 다음과 같은 점들을 고려할 때 계열회사인 SKC&C에게 경쟁사업자에 비해 경쟁조건을 유리하게 하는 등 관련 시장에서 공정한 거래를 저해하거나 저해할 우려가 있는 부당한 지원행위로 인정된다.

(1) 지원의도 및 지원효과

20) '지원성거래규모'라 함은 지원주체가 지원객체에게 제공하는 경제적 급부의 실제거래가격이 정상가격보다 높거나 낮은 것으로 보는 것이 합리적이나 정상가격의 구체적 수준을 합리적으로 산정하기 어려운 경우에 당해 거래(무상제공 또는 무상이전을 포함한다)의 규모를 말한다.

82 피심인들은 SKC&C를 지원하기 위한 의도를 가지고 SKC&C에게 과다한 경제상 이익을 제공한 것으로 판단된다.

(가) 기업의 통상적인 거래관행에 어긋나는 거래

83 대부분의 OS 계약은 1~3년 기간의 단기 계약이고 5년 이상 기간의 장기 계약의 경우 규모 할인(Volume Discount) 등 거래상의 이점이 수반되는 것이 일반적이라 할 것이다.

84 그러나, 피심인들은 OS 계약을 10년(피심인 SKT의 경우는 5년) 기간의 장기 계약형태로 체결하면서 대규모 OS 물량을 계약대상으로 하였음에도 불구하고 시장에서 통용되는 인건비 단가 등을 비교·검토하거나 또는 인건비 단가 등의 인하를 요구한 바가 없었고, SKC&C가 기업집단 에스케이의 계열회사들에게 일률적으로 적용한 인건비 단가를 그대로 받아들이면서 별도의 할인을 받지 아니하였다.

85 반면, 피심인들은 SKC&C와의 OS 계약을 통한 거래 이외에는 인건비 단가를 할인 적용 받는 등 고시단가보다 낮은 수준의 인건비 단가를 적용하여 거래를 한 사실이 있다.

86 이러한 피심인들의 행위로 인하여 대규모 물량 거래에서 발생할 수 있는 규모의 경제 등 비용절감 효과를 지원객체인 SKC&C에게 과도하게 귀속시키는 결과를 야기 시켰다 할 것이다.

(나) 피심인들과 SKC&C의 관계

87 기업집단 에스케이의 동일인인 최태원이 2011. 6. 기준 SKC&C 지분 44.5%를 소유한 지배주주이며, 친족관계인 최기원이 10.5%의 지분을 소유하면서, 최태원이 지주회사 에스케이를 직접 지배하지 아니하고 SKC&C를 통해 간접적으로 지배하는 형태로 되어 있다.

88 즉, SKC&C는 기업집단 에스케이의 지배구조에서 최상위에 위치하고 있으면서, 동일인인 최태원이 기업집단 에스케이의 계열회사들을 지배하기 위한 중요한 매개 역할을 한다고 할 것이다.

89 이러한 사실에 비추어 볼 때 SKC&C의 설립 과정에서 각 계열회사 IT 부서의 강제 분사 및 계열회사 전산업무 물량을 대상으로 하는 OS 거래를 하게 된 것으로 보여 지며, 실제로 SKC&C의 자산가치 및 주식가치의 상승은 최태원의 이익과 직결된다는 점에서 부당지원의 유인이 있다고 볼 수 있다.

90 또한, 아래 <표 42>에서 보는바와 같이 ① IT 관련 사항들을 기업집단 차원에서 다루는 전략위원회 및 기업집단 내 CIO(Chief Information Officer, 최고정보책임자) 협의체가 존재한다는 사실, ② 기업집단 전략위원회의 결정에 따라 SKC&C와 피심인들간에 임원 및 IT 부서 직원들의 인력 교환이 빈번하게 이루어진 사실, ③ SKC&C는 기업집단 에스케이의 지주회사인 에스케이 주식회사에게 현안보고 등을 통해 HC(헤드컴퍼니 또는 홀딩컴퍼니)의 지원 필요성을 주장한 사실 등을 정보기술원 업무보고자료, SKC&C IT OS 관리팀의 2010년 경영계획(안) 등을 통해 인정할 수 있다.

<표 42> SKC&C 정보기술원의 2009. 1. 22. 업무보고(발췌)

(생략)

4. Issue 및 지원요망사항

Issues	Description
IT 전문인력에 대한 체계적 육성	○ 적정규모의 신입 사원 배치 - 09년 전출 14명, 전입 9명 ○ SK C&C 인력교류 활성화 - '09년 그룹 전략위원회 결정사항

<표 43> SKC&C IT OS 관리팀 2010년 경영계획(안)(발췌)

(생략)

Ⅱ. '10년 경영방침 및 Key Task	
원 성장 Lead	IT 전략 (중략) · Stakeholder(Mgmt. 전략조정실, HC, C&C) · 원내 Communication 강화를 통한 공감대 형성
IT 전문인력에 대한 체계적 육성	IT 인력 교류 · SK C&C 및 관계사 인력 교류를 위한 기준 및 실행 체계 수립 · 주요 이해관계자 (Mgmt, 인력, HC 등) Communication을 통한 공감대 형성

91 이러한 사실은 ① 피심인들 스스로 자신들이 SKC&C와의 OS 거래에서 공통적으로 적용한 인건비 단가는 SKC&C가 비계열회사와의 거래에서 적용한 인건비 단가보다 높다는 것을 알 수 있는 위치에 있었고, ② 인력 및 자산 운용, 성과 등 IT 관련 사항들이 기업집단 차원에서 결정되고 있으며, ③ 핵심 임원 및 SKC&C에서 해당 관계사의 관리자(PM, Project Manager) 등을 담당하던 임·직원들이 계열회사 등으로 전입해 옴에 따라 현실적으로 인건비 단가 등 거래조건을 다른 계열회사들과 달리 정한다든가 통상적인 거래관행에 따른 협상 등을 한다는 것이 어려울 것이라는 점 등을 쉽게 예측할 수 있다.

92 이와 같이 피심인들과 SKC&C의 관계에 비추어 볼 때 피심인들의 행위는 기업집단 차원에서 조직적으로 SKC&C를 지원하기 위한 것으로 인정된다.

(다) 피심인들의 SKC&C 지원효과

93 증권사 기업분석 보고서 및 신용평가회사 보고서 등에 따르면, SKC&C의 주가상승 및 신용평가등급 결정의 주된 요인은 기업집단 내부거래를 통한 안정적 매출 성장에 기인하고 있다고 분석하고 있다. 이러한 분석 결과는 피심인들의 지원행위로 인하여 발생한 효과라고 봄이 타당하다.

<표 45> <u>증권사 및 신용평가회사의 기업분석 보고</u>

1. 메리츠화재 Company Report P.4. (2009.11.16.)

"SK그룹의 계열회사 및 관계사와 관련된 매출이 SK C&C 매출의 60%~65%로 매출 및 이익의 안정성이 높은 특징이 있다. SK그룹의 매출 성장 및 시장지배력 확대와 더불어 Captive 시장[21] 매출 성장도 같이 진행될 수 있음을 시사한다. SK그룹의 연매출 성장은 2007년 19%, 2008년 17%로 나타나고 있고, 최근 5년간 계열회사 수와 매출이 지속적으로 증가하고 있다. 외형 성장은 SK그룹의 지주사 체제 완성 후 더 빠르게 진행될 것으로 기대된다. Captive시장 관련 매출은 장기 공급계약을 통한 안정적인 수익 창출로 이어져 경기 변동에 따른 매출 및 이익 감소 위험을 낮춰준다는 측면에서 볼 때 주가의 하방 경직성을 강화해 줄 것으로 전망된다."

2. 한신정평가 SI(시스템통합) 2011 산업위험평가 P.16.

"SK C&C는 매출액 기준 국내 3위 SI기업이나 최근 상위 경쟁사와의 매출 및 이익 창출규모 격차가 축소되고 있으며, 업계 최상위권 그룹매출기반을 보유한 가운데 SK그룹의 지배구도상 중요한 입지를 차지함으로써 실질적 사업 및 재무위험이 매우 낮은 것으로 평가된다."

3. 동양종합금융증권 Company Report P.11. (2011.6.28.)

"SK C&C는 유무선 통신서비스(SKT, SK브로드밴드), 석유/화학/에너지(SK이노베이션, SK E&S), 마그네틱/광학 매체(SKC) 등 SK 그룹 내 다양한 계열회사 IT 서비스 수주로 안정적인 매출원을 확보하고 있다."

"지난 3년간 증가한 영업이익(827억원)이 3년 전 7년 간 증가한 영업이익(306억원)보다 2.7배가 많을 정도로, 2007년 지주회사 전환 이후 동사에 대한 SK그룹 내 Resource 이전이 현격하게 이루어지고 있다."

4. 한국신용평가 System Integration P.7. (2009.1.)

"SK그룹 지주회사의 주주회사로서 그룹 내 위상이 높아서, 안정적인 계열 기반을 토대로 양호한 영업현금창출력을 유지할 것으로 판단된다."

5. 대우증권 IT 서비스 산업분석 P.31.(2010. 7. 12.)

"SKC&C는 SK그룹 지배구조 최상위에 위치해 있다. 이는 동사 매출의 60% 이상을 차지하는 그룹 내 수주의 안정성 및 수익성이 확보된다는 점, (이하 생략) 긍정적이다."

(2) 지원객체의 유력한 사업자로서의 지위 획득 및 제고

94 피심인들의 지원행위는 SKC&C의 경쟁여건을 경쟁사업자보다 월등히 유리하게 하여 지원객체인 SKC&C로 하여금 SI 시장에서 유력한 사업자로서의 지위를 획

21) Captive 시장 : '전속시장'이라고 하며, 기업집단 내부시장과 같이 선택의 여지없이 특정 상품을 사지 않을 수 없는 소비자층이 포함된 시장을 말한다.

득・유지하도록 하였다.

95 SKC&C는 1998년에 SI시장에서 시장점유율 7위를 차지하였으나, 이후 계열회사 물량을 적극적으로 수주하여 2000년에 시장점유율 3위로 도약하는데 결정적인 역할을 하였고, SKC&C는 이러한 계열회사 물량을 기반으로 시장점유율 3위를 지속적으로 유지하고 있다.

<표 46> SKC&C 시장점유율 및 계열회사 물량 비중

(단위: %)

규모	1998년	2000년	2003년	2006년	2009년	2010년
SK C&C 시장점유율	4.5	12.8	13.6	13.2	12.5	11.3
매출액 대비 계열회사 물량 비중	-	90.0	78.4	65.8	66.5	63.9

* 자료 출처: SKC&C 사업보고서

96 2006~2010년 기간 동안 피심인들의 OS 거래 금액(1,620,236백만 원)은 SKC&C의 2006~2010년 기간 동안 OS 매출액(2,127,590백만 원)의 약 76.2%의 비중을 차지하며, 이러한 금액은 다른 SI 업체들의 매출액과 비교하여도 큰 금액이다.

<표 47> 피심인 및 SI 업체들의 OS 관련 매출액 현황

(단위: 백만 원)

구 분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	합계
-	412,971	378,565	425,000	430,190	480,864	2,127,590
피심인들의 OS 거래규모	261,273	262,393	350,477	361,355	384,738	1,620,236
-	751,295	803,911	876,464	807,219	971,795	4,210,684
-	544,426	548,416	620,947	643,663	714,843	3,072,295
-	163,361	162,307	177,444	175,963	250,653	929,728
-	60,363	63,287	67,079	66,854	74,346	331,929
-	39,682	45,621	59,157	68,132	93,698	306,290
-	24,914	27,335	35,246	37,287	38,278	163,060
합 계	2,233,371	2,264,500	2,576,568	2,553,376	3,009,215	12,598,752

* 자료 출처: SI 내부거래실태조사 결과(공정거래위원회, 2011. 8.)

(3) 중소사업자에 대한 피해 및 불공정한 경쟁 등

97 피심인들이 SI 업체인 SKC&C와 수의계약에 의한 장기간 일괄적 OS 거래

를 함으로써 중소기업들이 SI 시장으로 신규 진입하는 것을 방해하고, 당해 시장의 기술혁신이나 효율성을 저해할 우려가 있다.

98 SI 시장의 사업자들이 자신의 가격, 품질, 서비스 등 사업상의 장점을 활용하여 공정하고 자유롭게 경쟁할 경우 당해 시장은 효율성이 증가한다. 그러나 이 사건 행위와 같이 특수관계에 의해 일괄적인 거래가 이루어지고 그 결과 중소사업자들이 직접 거래를 할 기회를 박탈당할 경우 당해 시장에서의 경쟁이 제한되어 그 발전이 저해될 가능성이 크다.

99 또한 피심인들은 SKC&C와 OS 거래를 통해 SKC&C로 하여금 높은 매출액 이익률 및 영업이익률을 시현시켜 주었는데, 그 결과 SKC&C는 이를 기반으로 시장 경쟁이 이루어지고 있는 공공 분야 등에서 다른 SI 업체 등과의 경쟁 시 유리한 조건으로 수주를 할 수 있게 되었다.

(4) 경제력 집중 심화

100 피심인들의 이 사건 지원행위는 동일인인 최태원의 기업집단 에스케이에 대한 소유권 강화, 경영권 강화, SKC&C 주식가치 상승 등 총수일가의 부를 축적하게 해준 측면으로 볼 때 경제력을 집중시켰고, 이는 공정한 거래질서를 저해할 가능성이 매우 높은 것으로 판단된다.

(가) 소유권 강화

101 피심인들의 이 사건 지원행위 기간 동안 SKC&C가 지주회사 SK에 대한 지분율을 증가시켰다는 점, 지주회사 SK가 자회사 수를 증가시키고 지분율을 증가시켰다는 점, 기업집단 에스케이의 계열회사 수와 자산총계가 증가하였다는 점 등을 고려할 때, 최태원의 기업집단 에스케이에 대한 소유권은 강화되었다.

102 첫째, SKC&C는 지주회사 SK에 대한 지분율을 증가시켰다. SKC&C는 2007. 10. 22. 이사회 결의에 의하여 소유중인 SKE 주식(10,199,240주)을 SK에 현물출자하고, 그 대가로 SK 주식(7,770,849주)을 취득하여 2007년 말 SKC&C의 지주회

사 SK에 대한 지분율은 25.42%로 증가하였다. 2008년에는 SK 주식 2,530,624주를 추가 취득(300,873백만 원)하여 2008년 말 SKC&C의 지주회사 SK에 대한 지분율은 30.08%로 증가하였다. 2009년에는 SK 주식 477,073주를 추가 취득(49,070백만 원)하여 2009년 말 SKC&C의 지주회사 SK에 대한 지분율은 31.82%로 증가하였다.

103 한편, SKC&C가 지주회사 SK와 에스케이이앤에스(SKE&S)에 투자한 금액이 SKC&C 전체 투자주식에서 차지하는 비중은 2010년 말 기준으로 94.5%로서 대부분을 차지하고 있다. 또한 SKC&C는 IT서비스를 주된 업종으로 하고 있지만, 자산총계에서 투자주식이 차지하는 비중이 최대 68.4%(2009년 말 기준)로서 상당한 부분을 차지하고 있다.

104 둘째, 지주회사 SK의 자회사 수와 지분율이 증가하였다. 2007년 7월 지주회사체제로 전환한 후 2007년 9월 현재 자회사는 7개이었으나, 2008년 말에 9개, 2010년 말에는 8개가 되었다. 또한 지주회사 SK의 자회사 지분율이 증가하였다. SKE는 17.34%에서 33.4%로, SKT는은 21.75%에서 23.2%로, SK해운은 72.13%에서 83.1%로, SKE&S는 51%에서 67.5%로, 케이파워는 65%에서 100%로 증가하였다.

(나) 경영권 강화

105 소유권이 강화되면서 경영권 또한 동반 강화되었다. 최태원과 투자관리실장 박영호가 경영해 오던 지주회사 SK에 최태원의 동생 최재원이 합류하면서 가족경영체제가 확고해졌으며, 이들 세 명은 자회사들의 경영에 깊숙이 관여하였다.

106 최태원은 1998년 이후 지주회사 SK의 대표이사·회장직을 맡아왔고, 2007년 7월 SK에서 분할 신설된 SKE의 대표이사·회장직을 겸함으로써, 소유면에서는 '최태원→SKC&C→지주회사 SK→SKE'의 구조를 형성하고 있어 최태원은 SKC&C를 통해 간접적으로 SK와 SKE를 지배하고 있다.

107 한편, 최태원은 2008년까지는 SKC&C에서 비상근이사로 재직하였으나 2009년부터는 상근이사로 직책을 바꾸어 경영에 적극 개입하고 있다. 이는 SKC&C의 지주회사 SK에 대한 지분이 30%를 넘어서면서 SKC&C에 대한 경영권을 확고하게 장

악하기 위한 것으로 판단된다.

108 최재원은 2009년 지주회사 SK의 대표이사·부회장으로 부임하였고, 이에 따라 안정적인 가족경영을 하게 되었다. 최재원은 지주회사의 SK 소속 사외이사후보추천위원회의 구성원이 되었으며, 투자관리실장 박영호를 대신해 SKT의 등기이사직을 승계하였다. 또한 최재원은 에스케이이앤에스와 에스케이가스의 대표이사·부회장으로서 경영을 총괄하였다.

<표 48> SK 기업집단 주요 보직 현황

연도	최태원			최재원			
	SK	SKC&C	SKE	SK	SK E&S	SK가스	SKT
2006년	대표이사 회장	비상근이사	-	-	-	-	-
2007년	대표이사 회장	비상근이사	대표이사 회장	-	-	-	-
2008년	대표이사 회장	비상근이사	대표이사 회장	-	-	-	-
2009년	대표이사 회장	상근이사	대표이사 회장	대표이사 부회장	대표이사 부회장	대표이사	등기이사
2010년	대표이사 회장	상근이사	대표이사 회장	대표이사 부회장	대표이사 부회장	대표이사	등기이사

109 요약하면, 최태원, 최재원이 박영호의 보좌를 받아 지주회사 SK를 공동경영하면서, 지주회사 SK의 자회사들도 관리하고 있고, 최태원이 SKC&C를 경영함에 따라 기업집단 SK에 강력한 영향력을 행사하고 있다.

(다) 총수일가의 소유주식 가치 상승에 따른 이득 취득

110 피심인들의 이 사건 지원행위가 발생하였던 기간 동안 아래에서 보는바와 같이 최태원 및 최기원이 소유하고 있는 SKC&C 주식의 주가는 매년 상승하였다.

111 SKC&C의 주가는 <표 49>에서 보는바와 같이 2009. 11. 11. 유가증권 상장 후 매년 상승하였고, 최태원 및 최기원이 소유하고 있는 주식의 가치는 2009년 11월 평균 11,475억 원에서 2011년 6월말 기준 평균 31,501억 원으로 약 세 배 증가하였다.

<표 49> SKC&C 주가 및 주식가치 현황

구 분		2009년 11월	2009년 12월	2010년 6월	2010년 12월	2011년 6월
소유주식	최태원	22,250,000주	22,250,000주	22,250,000주	22,250,000주	22,250,000주
	최기원	5,250,000주	5,250,000주	5,250,000주	5,250,000주	5,250,000주
	합 계	27,500,000주	27,500,000주	27,500,000주	27,500,000주	27,500,000주
주가	최고	47,800원	49,700원	84,000원	103,500원	142,500원
	최저	35,650원	43,200원	47,250원	77,900원	86,600원
	평균	41,725원	46,450원	65,625원	90,700원	114,550원
주식가치 1」	최태원	9,284억원	10,335억원	14,602억원	20,181억원	25,487억원
	최기원	2,191억원	2,439억원	3,445억원	4,762억원	6,014억원
	합 계	11,475억원	12,774억원	18,047억원	24,943억원	31,501억원

* 자료 출처: SKC&C 사업보고서 및 반기보고서
1」 소유주식의 가치는 소유주식 수에 월 또는 6월 기간 중 평균 주가를 곱하여 산정

112 위와 같은 점들에 비추어 볼 때 피심인들의 행위는 최태원 일가의 지배력을 강화하기 위한 것으로서 IT 서비스 시장에서 경쟁을 왜곡시키는 등의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 부당한 지원행위라 할 것이다.

라. 피심인의 주장에 대한 검토

1) 고시단가에 따라 산정한 인건비 단가는 정상적이라는 주장

113 피심인 SKT, SKI, SKE, SKM&C는 계열회사에 대하여 전산개발용역을 위탁하면서 고시단가보다 15% 높게 전산용역 개발비를 지급한 것을 위법하다고 판단한 사례에 비추어 보아[22] 피심인들이 고시단가를 적용하여 인건비를 산정한 것은 정상적인 것이라고 주장하고 있다.

114 살피건대, 대부분의 OS 거래에 있어서 고시단가를 토대로 인건비 단가가 이루어지는 시장상황을 기초로 하여 지원행위의 위법성을 판단하는 경우 고시단가를 적용하는 것이 위법하다고 보기 어렵지만, 피심인들의 이 사건 행위가 이루어진 2008년 이후에는 위 2. 다. 2) 가) (1) 및 2. 다. 2) 가) (3)에서 살펴본 바와 같이 인건비 단가를 적용함에 있어 고시단가를 할인하고 있는 시장상황을 고려 할 때 계열

22) '삼성증권의 전산용역계약을 통한 삼성에스디에스 지원행위 건'(서울고법 2005. 10. 19. 선고 2004누3856 판결)

회사 또는 비계열회사와의 OS 거래 등 대부분의 OS 거래에 있어서 피심인들처럼 모든 기술등급의 소프트웨어 기술자 인건비 단가를 일률적으로 고시단가의 거의 100%에 해당하는 수준으로 적용하는 사례는 매우 드문 현상임을 알 수 있다.

115 따라서, 고시단가를 적용하여 인건비를 산정한 것은 정상적이라는 피심인 SKT, SKI, SKE, SKM&C의 주장은 타당하지 않으므로 이를 받아들이지 아니한다.

2) 피심인들의 신뢰보호 필요성 주장

116 피심인들은 이 사건에서 문제 삼는 인건비 산정과 관련하여 2003년 위원회 조사 결과 이미 무혐의로 판단한 사항이므로 이를 신뢰한 피심인들의 행위를 위법하다고 보기 어렵다는 취지로 주장하나, 2003년 위원회는 OS 거래에서의 운영비, 인건비 산정과 관련하여 위법성 여부를 심결한 바가 없어 피심인들에게 신뢰를 부여할 만한 처분이 존재하지도 않는바, 피심인들의 신뢰보호 주장은 이유없다.[23]

3) SKT의 보유 전산장비에 대한 유지보수서비스 수준이 높기 때문에 유지보수요율이 높다는 주장

117 피심인 SKT는 전산장비의 유지보수요율은 구체적인 사양, 제조 및 구입 시기, 중요도 등에 따른 장비 사양, 유지보수 서비스 수준 등에 따라 달리 결정되어야 하며, SKT의 전산장비에 대해서는 국내 최고 수준의 유지보수서비스를 제공하기 때문에 유지보수요율이 다른 업체들보다 높을 수밖에 없다고 주장한다.

118 살피건대, 전산장비의 유지보수요율은 피심인 SKT가 지적하는바와 같이 사양, 서비스 수준에 따라 달리 결정되어 질 수도 있으나, 피심인 SKT의 주장대로 SKT의 서비스 수준이 높아서 유지보수요율이 높게 적용된 것이라면, 위 2. 다. 2) 가) (4)에서 살펴본 바와 같이 SKC&C는 '유지보수비가 타 계열회사(SKI, SKN, SK건설)에 비해 많으므로 유지보수비를 낮추어 달라'는 SKT의 요청에 대하여 '공정거

23) 다만, 피심인들이 2003년 위원회 조사 당시 인건비 산정과 관련하여 위원회가 적법한 행위로 판단했다고 오인함으로써 위법성 인식이 약한 상태에 있었다고 볼 수 있는 측면도 있다. 그러나 이러한 사유는 위법성 조각사유가 아니라 다만 과징금 산정에 있어서 참작할 만한 사유는 될 수 있을 것이다.

래이슈 또는 관계사 이슈(RM 이슈)'를 해소하기 위해 기업집단 차원에서 다른 계열회사(피심인 SKI, SK건설, SKN)들의 유지보수요율을 인상하고자 할 필요가 없을 것이다.

119 따라서 피심인 SKT의 주장은 타당하지 아니하여 이를 받아들이지 아니한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

120 피심인들의 부당지원행위로 인해 지원객체인 SKC&C가 얻게 된 경제적 이익규모가 상당하고 관련시장에서 공정한 경쟁질서의 저해효과가 중대하다고 인정되므로 향후 위반행위의 재발을 막기 위하여 법 제24조에 의하여 시정명령을 부과하고, 법 제24조의2 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 관련 [별표 2], 과징금부과세부기준 등에 관한 고시(2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 것, 이하 '과징금고시'라 한다)를 적용하여 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

121 피심인들의 법 위반행위는 부당한 지원행위에 해당하므로 과징금고시 Ⅱ. 8. 및 Ⅳ. 1. 마.에 따라 위반금액에 위반행위 중대성의 정도별 부과기준율을 곱하여 산정기준을 정한다.

(가) 위반기간

122 피심인 SKT가 1998. 12. SKC&C와 OS 계약을 체결하여 인건비를 지급한 것을 시작으로 피심인들은 각각 SKC&C와 OS 계약을 체결하여 인건비를 지급하였는바, 위 2. 다. 2) 가) (3)에서 살펴본 바와 같이 2008년 이후 대부분의 SI 업체가 OS 계약을 체결하면서 이전과는 다르게 고시단가를 할인하여 인건비를 산정하고 있

는 점을 고려하여 위반행위의 시기를 2008. 1. 1.(SKE는 2011. 1. 1., SKM&C는 2008. 5. 1., SK증권은 2009. 8. 1.)로 하고, 피심인들이 위반행위를 이 사건의 심의일까지 중단하지 아니한 점이 인정되므로 과징금고시 Ⅱ. 6. 나. (1)에 따라 이 사건의 심의일인 2012. 7. 4.을 위반행위의 종기로 본다.

123 또한, 피심인 SKT는 위 2. 다. 2) 가) (4)에서 살펴본 바와 같이 SKC&C에게 유지보수비를 지급하면서 유지보수 대상 전산장비가 다른 피심인들에 비하여 많음에도 불구하고 할인을 받지 않으면서, 오히려 유지보수비 산정을 위한 유지보수요율을 2006. 1. 1.부터 높게 적용한 사실이 인정되므로 위반행위의 시기를 2006. 1. 1.로 하고, 피심인 SKT가 위반행위를 이 사건의 심의일까지 중단하지 아니한 점이 인정되므로 과징금고시 Ⅱ. 6. 나. (1)에 따라 이 사건의 심의일인 2012. 7. 4.을 위반행위의 종기로 본다.

124 이에 따른 피심인들의 위반행위 기간은 아래 〈표 50〉과 같다.

〈표 50〉 피심인별 위반행위 기간

구분	피심인	위반행위 기간
인건비지급	SKT	2008.1.1.~2012.7.4
	SK건설	2008.1.1.~2012.7.4
	SK증권	2009.8.1.~2012.7.4
	SKI	2008.1.1.~2012.7.4
	SKE	2011.1.1.~2012.7.4
	SKN	2008.1.1.~2012.7.4
	SKM&C	2008.5.1.~2012.7.4
유지보수비지급	SKT	2006.1.1.~2012.7.4

(나) 위반금액

125 피심인들이 SKC&C를 지원한 금액을 정확하게 산출하기는 어려우므로 '지원성거래규모'의 10%에 해당하는 금액을 이 사건 위반금액으로 한다.

126 피심인들이 2008. 1. 1.~2012. 7. 4. 기간 동안 인건비 명목으로 SKC&C에게

지급한 금액은 총 978,315,714,996원이며, 피심인 SKT가 2006. 1. 1.~2012. 7. 4. 기간 동안 유지보수비 명목으로 SKC&C에게 지급한 금액은 총 214,941,376,518원으로서, 인건비 명목으로 지급한 금액과 유지보수비 명목으로 지급한 금액의 합계인 1,193,257,091,514원이 이 사건의 지원성거래규모이다. 따라서 이 사건 위반금액은 지원성거래규모의 10%인 119,325,709,151원으로 한다

127

〈표 51〉 피심인별 위반금액

(단위: 원)

구분	피심인	지원성거래규모	위반금액
인건비지급	SKT	614,788,659,294	61,478,865,929
	SK건설	38,566,607,708	3,856,660,771
	SK증권	31,491,273,483	3,149,127,348
	SKI	121,148,361,036	12,114,836,104
	SKE	36,944,801,229	3,694,480,123
	SKN	81,404,831,162	8,140,483,116
	SKM&C	53,971,181,084	5,397,118,108
	소 계	978,315,714,996	97,831,571,499
유지보수비지급	SKT	214,941,376,518	21,494,137,652
합 계		1,193,257,091,514	119,325,709,151

(다) 부과 기준율

128 피심인들이 기업집단차원에서 일률적인 단가적용을 통해 장기간 거래한 점, 지원효과가 크고 중소기업이 경쟁사업자이거나 최종수요자인 관련 시장에서 공정거래질서의 저해우려가 상당한 것으로 인정되나 고시단가에 따라 인건비 단가를 적용한 측면 등을 감안하여 '중대한 위반행위'로 보고 과징금고시 Ⅳ. 1. 마.의 규정에 따라 부과기준율은 50%를 적용한다.

129

(라) 산정기준

130 피심인들의 위반금액 119,325,709,151원에 부과기준율 50%를 곱한 금액인 59,662,854,575원을 산정기준으로 하며, 이는 아래 〈표 52〉와 같다.

〈표 52〉 산정기준

(단위: 원)

구분	피심인	위반금액	부과기준율	산정기준
인건비지급	SKT	61,478,865,929	50%	30,739,432,964
	SK건설	3,856,660,771		1,928,330,386
	SK증권	3,149,127,348		1,574,563,674
	SKI	12,114,836,104		6,057,418,052
	SKE	3,694,480,123		1,847,240,061
	SKN	8,140,483,116		4,070,241,558
	SKM&C	5,397,118,108		2,698,559,054
	소 계	97,831,571,499	-	48,915,785,749
유지보수비지급	SKT	21,494,137,652	50%	10,747,068,826
합 계		119,325,709,151	-	59,662,854,575

2) 1차 조정(행위요소에 의한 조정)

131 피심인 SKI는 아래 〈표 53〉에서 보는바와 같이 직권조사일(SKC&C에 대한 조사공문 발송일: 2011. 7. 19.) 기준으로 과거 3년간 법위반 3회 및 벌점 6.5점으로서 상습 법위반 업체이므로 과징금고시 Ⅳ. 2. 나. (1) (가) 규정에 따라 산정기준의 20%를 가중하며, 나머지 피심인들은 1차 조정 사유가 없으므로 산정기준을 그대로 유지한다.

〈표 53〉 SKI의 과거 3년간 법위반 내역

사건명(사건번호)	조치유형*	조치일	벌점
4개 톨루엔(TL) 제조·판매사업자 및 4개 자일렌(XL) 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(2008제카1169,1170)	과징금	2008. 7. 31.	2.5점
4개 정유사 등의 구속조건부거래행위에 대한 건(2008시장2797~2801)	시정명령	2009. 2. 3.	2점
7개 액화석유가스(LPG) 공급회사의 부당한 공동행위에 대한 건(2009카조2593)	시정명령	2010. 4. 23.	2점
	3회		6.5점

* 제일 중한 조치수준만 기재

132 이에 따라 1차 조정된 산정기준은 〈표 54〉와 같다.

〈표 54〉 1차 조정 산정기준

(단위: 원)

구분	피심인	산정기준	가중	1차 조정 산정기준
인건비지급	SKT	30,739,432,964	-	30,739,432,964
	SK건설	1,928,330,386		1,928,330,386

	SK증권	1,574,563,674	-	1,574,563,674
	SKI	6,057,418,052	20%	7,268,901,662
	SKE	1,847,240,061	-	1,847,240,061
	SKN	4,070,241,558	-	4,070,241,558
	SKM&C	2,698,559,054	-	2,698,559,054
	소 계	48,915,785,749	-	50,127,269,359
유지보수비지급	SKT	10,747,068,826	-	10,747,068,826
합 계		59,662,854,575	-	60,874,338,185

3) 2차 조정(행위자 요소 등에 의한 가중·감경)

133 피심인의 이사 또는 고위임원이 위반행위에 직접 관여하지 않는 등 가중사유가 없으며, 조사에 적극 협력한 것으로 인정되지 않는 등 감경사유가 없으므로 행위자요소 등에 의한 가중·감경은 해당하지 아니하여 1차 조정된 산정기준인 60,874,338,185원을 유지한다.

4) 부과과징금의 결정

134 피심인들이 2003년 조사 당시 인건비 산정 부분에 대하여 공정거래위원회가 적법한 행위로 판단[24]했다고 오인함으로써 위법성 인식이 미약했던 측면이 있고, 위반행위 기간 대부분이 이 사건에 적용되는 과징금 고시 보다 이전에 개정되어 시행되던 고시[25]의 적용대상 기간에 속해 있던 점 등을 고려하여 2차 조정된 산정기준의 50%를 감경한다.

135 또한, 피심인 SKT의 경우 유지보수비와 관련하여 위반행위 기간 대부분이 구 과징금고시의 적용대상 기간에 속해 있던 점 등을 고려하여 2차 조정된 산정기준의 10%를 감경한다.

136 위 감액사유를 반영한 부과과징금은 아래 〈표 55〉와 같다.

〈표 55〉 부과과징금

24) 삼성 기업집단 계열회사의 부당지원행위에 대한 건(전원회의 의결 제2003-157호, 2003. 10. 20) 참조
25) 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 '과징금부과 세부기준 등에 관한 고시' 이전에 개정되어 시행되던 '과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'(이하 '구 과징금고시'라 한다)를 말한다.

(단위: 원)

구분	피심인	2차 조정 산정기준	감경	부과과징금
인건비지급	SKT	30,739,432,964	50%	15,369,716,482
	SK건설	1,928,330,386		964,165,193
	SK증권	1,574,563,674		787,281,837
	SKI	7,268,901,662		3,634,450,831
	SKE	1,847,240,061		923,620,030
	SKN	4,070,241,558		2,035,120,779
	SKM&C	2,698,559,054		1,349,279,527
	소 계	50,127,269,359	-	25,063,634,679
유지보수비지급	SKT	10,747,068,826	10%	9,672,361,943
합 계		60,874,338,185	-	34,735,996,622

137 과징금고시 Ⅳ. 4. 마. 규정에 따라 백만 원 미만 금액을 절사하여 피심인별 최종 부과과징금을 산정하면 아래 <표 56>과 같다.

〈표 56〉 피심인별 최종부과징금

(단위: 백만 원)

SKT	SK건설	SK증권	SKI	SKE	SKN	SKM&C	합계
25,042	964	787	3,634	923	2,035	1,349	34,734

4. 결론

138 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제23조 제1항 제7호에 해당하는 법위반 행위로 인정되므로, 시정명령에 대해서는 법 제24조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제24조의2를 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 월 일

의 장	부위원장	정 재 찬
	주심위원	김 학 현
	위 원	장 용 석
	위 원	안 영 호
	위 원	서 석 희
	위 원	유 진 희

위　　원　　박 병 형

위　　원　　김 의 형